

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 27 safar 1424 – 29 avril 2003

146^{ème} année

N° 34

Sommaire

Lois

Loi n° 2003-27 du 28 avril 2003 , portant approbation de la convention sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit entre la République Tunisienne et la République du Liban.....	1272
Loi n° 2003-28 du 28 avril 2003 , portant approbation de la convention de services aériens, conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine.....	1272
Loi n° 2003-29 du 28 avril 2003 , portant approbation d'un accord commercial conclu, le 27 juin 2001, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale du Nigeria.....	1272
Loi n° 2003-30 du 28 avril 2003 , portant promulgation du Code Minier.....	1272
Loi n° 2003-31 du 28 avril 2003 , relative à la modification et à l'ajout d'un article au code de commerce.....	1288
Loi n° 2003-32 du 28 avril 2003 , relatives aux mesures fiscales portant appui aux opérations d'assainissement financier des banques de développement.....	1289
Loi n° 2003-33 du 28 avril 2003 , relatif à la fusion de la société nationale des transports et de la société du métro léger de Tunis.....	1290

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination de contrôleurs généraux des services publics.....	1290
Nomination de présidents de chambres à la cour des comptes.....	1290
Nomination de présidents de sections à la cour des comptes.....	1291

Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité

Décret n° 2003-894 du 21 avril 2003 , fixant les procédures et modalités d'application de la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002 relative au régime de sécurité sociale des artistes, des créateurs et des intellectuels.....	1291
--	-------------

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2003-895 du 21 avril 2003, portant ratification du programme exécutif de coopération dans le domaine sportif, entre la République Tunisienne et la République Islamique d'Iran pour les années 2003-2004..... **1294**

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination de chefs de division..... **1294**

Nomination d'un chef de subdivision..... **1294**

Nomination de chefs de service..... **1294**

Nomination d'un secrétaire général de commune de 2^{ème} classe..... **1294**

Liste de promotion au grade de commis d'administration au titre de l'année 2001..... **1294**

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Maintien en activité dans le secteur public..... **1294**

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 21 avril 2003, portant classification des établissements des œuvres universitaires relevant des offices des œuvres universitaires pour le Nord, le Centre et le Sud **1295**

Ministère des Technologies de la Communication et du Transport

Décret n° 2003-922 du 21 avril 2003, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'instance nationale des télécommunications..... **1297**

Décret n° 2003-923 du 21 avril 2003, instituant une prime de présence au profit des membres de l'instance nationale des télécommunications..... **1299**

Ministère du Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat

Décret n° 2003-924 du 21 avril 2003, portant rectificatif du décret n° 81-855 du 18 juin 1981 (paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 44 du 26 juin 1981), portant expropriation, pour cause d'utilité publique, au profit de l'agence foncière touristique de parcelles de terrains sises à Monsatir, nécessaires à la réalisation du projet touristique Jenan El Oust..... **1300**

Attribution de l'indemnité de gestion administrative et financière..... **1300**

Nomination d'un chef de service..... **1301**

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2003-927 du 21 avril 2003, portant modification du décret n° 95-1224 du 10 juillet 1995, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à Oued El Meleh au gouvernorat de Béja, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued El Kantara..... **1301**

Ministère des Finances

Décret n° 2003-928 du 21 avril 2003, portant réduction à 10% du taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations de ventes relatives à l'hébergement des touristes résidents réalisées par les agences de voyage..... **1302**

Décret n° 2003-929 du 21 avril 2003, relatif à la fixation des secteurs de la technologie de communication et de l'information et des nouvelles technologies ouvrant droit au bénéfice de l'avantage fiscal, au titre de l'investissement, prévu par les articles 39 et 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, tels que modifiés par les articles 21 et 23 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001..... **1302**

Ministère de l'Industrie et de l'Energie

Nomination d'un chef de service..... **1303**

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un chef de service hospitalo-universitaire..... **1303**

Maintien en activité dans le secteur public..... **1303**

Liste de titularisation au choix dans le grade d'agent d'accueil de la santé publique au titre de l'année 2002..... **1303**

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Décret n° 2003-933 du 21 avril 2003, portant ratification de l'accord de garantie conclu, à Abidjan le 31 décembre 2002, entre la République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement et relatif au prêt accordé à la banque de Tunisie et des Emirats d'investissement..... **1303**

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 21 avril 2003, portant homologation du plan de réaménagement foncier du secteur de Bordj Ettouil-Ecebala (deuxième tranche) relevant du périmètre de la basse vallée de la Medjerda de la délégation de Raoued, au gouvernorat de l'Ariana..... **1304**

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 21 avril 2003, portant homologation du plan de réaménagement foncier du secteur de Bordj El Amri relevant du périmètre de la basse vallée de la Medjerda de la délégation de Bordj El Amri, au gouvernorat de Manouba..... **1304**

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie

Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie..... **1306**

Loi n° 2003-27 du 28 avril 2003, portant approbation de la convention sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit entre la République Tunisienne et la République du Liban (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvée, la convention sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit entre la République Tunisienne et la République du Liban, annexée à la présente loi et signée à Tunis le 12 juillet 2001.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 avril 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 avril 2003.

Loi n° 2003-28 du 28 avril 2003, portant approbation de la convention de services aériens, conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvée, la convention de services aériens, annexée à la présente loi et conclue, à Tunis le 16 avril 2002, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine .

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 avril 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 avril 2003.

Loi n° 2003-29 du 28 avril 2003, portant approbation d'un accord commercial conclu le 27 juin 2001 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale du Nigeria (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvé, l'accord commercial annexé à la présente loi et conclu, à Abuja le 27 juin 2001, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale du Nigeria.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 avril 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 avril 2003.

Loi n° 2003-30 du 28 avril 2003, portant promulgation du Code Minier (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont promulguées par la présente loi sous le titre de « Code Minier », les dispositions législatives relatives aux activités de prospection, de recherche et d'exploitation minières.

Art. 2. - Les dispositions du Code Minier s'appliquent aux titres miniers octroyés après son entrée en vigueur.

Sont exclus du champ d'application des dispositions du Code Minier , les permis de recherche et les concessions d'exploitation institués avant la date d'entrée en vigueur du Code Minier .

Les titulaires desdits permis et concessions peuvent, toutefois, bénéficier, sur demande présentée à cet effet à l'autorité concédante dans les délais prévus à l'article 4 de la présente loi, de l'application des dispositions du présent Code.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 avril 2003.

Art. 3. - Les permis d'exploitation en cours de validité demeurent jusqu'à leur expiration régis par les dispositions législatives en vertu desquelles ils ont été octroyés.

Toutefois, à l'expiration de ces permis d'exploitation, leurs titulaires peuvent demander leur transformation en concessions conformément aux dispositions du Code Minier.

Art. 4. - A la date d'entrée en vigueur du Code Minier, les titulaires de permis de recherche en cours de validité et/ou de concessions d'exploitation instituées ont la faculté d'opter relativement à ces permis et concessions pour l'application des dispositions du Code Minier.

L'exercice de l'option prévue à l'alinéa premier du présent article doit faire l'objet d'une notification signée par le titulaire du permis et/ou de la concession d'exploitation ou par son représentant légal.

Chaque titre minier doit faire l'objet d'une notification séparée qui doit être adressée sous pli recommandé avec accusé de réception au Ministère chargé des mines ou déposée directement auprès de ses services contre décharge et ce, six mois au plus tard à partir de la date d'entrée en vigueur du Code Minier.

A défaut de l'exercice de l'option mentionnée à l'alinéa premier du présent article par le titulaire d'un titre minier, ledit titre demeure, jusqu'à son expiration, régi par les dispositions législatives en vertu desquelles il a été institué.

Art. 5. - A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 4 de la présente loi, le Ministre chargé des Mines fixe, par arrêté publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, la liste des permis et concessions d'exploitation dont les titulaires ont opté pour bénéficier des dispositions du Code Minier.

Art. 6. - Sous réserve des dispositions transitoires mentionnées aux articles 3 et 4 de la présente loi, seront abrogés à partir de la date d'entrée en vigueur du Code Minier, les textes juridiques suivants :

1 - Le décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines,

2 - L'article 20 de la loi n°66-65 du 4 juillet 1966, relative au statut du personnel des entreprises minières.

Art. 7. - Les activités de prospection, de recherche et d'Exploitation des Mines ne sont pas régies par les dispositions des articles 45 (nouveau) et 46 (nouveau) du Code Forestier promulgué par la loi n° 88 – 20 du 13 avril 1988 telle que modifiée par la loi n° 2001 – 28 du 19 mars 2001, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche.

Art. 8. - Le Code Minier entrera en vigueur six mois après la date de publication de la présente loi au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 avril 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

CODE MINIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

ET DEFINITIONS

Article premier

Le présent Code a pour objet de définir le régime juridique des activités de Prospection, de Recherche et d'Exploitation des Substances Minérales classées " Mines " et définies à l'article 5 du présent Code. Il fixe de même les droits et les obligations des opérateurs réalisant lesdites activités.

Article 2

Au sens du présent Code on entend par :

a - Substances minérales :

Les substances minérales naturelles solides et gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées.

b - Activités de prospection :

Les travaux préliminaires engagés en vue de mettre en évidence des sites, secteurs ou zones susceptibles de présenter un intérêt minier.

c - Activités de recherche :

Les études et les travaux, notamment géologiques, géochimiques, géophysiques et de forage ainsi que les essais d'extraction et de traitement dont le but est d'identifier ou de reconnaître des gîtes de Substances Minérales classées " Mines " et d'en déterminer la forme, les réserves, la qualité et les possibilités d'Exploitation et de valorisation.

d - Activités d'exploitation :

Toutes études et travaux d'extraction, de traitement, de production et de commercialisation des Substances Minérales classées " Mines ".

e - Mines :

Sont considérés " mines " :

- les gîtes naturels des substances minérales ou organiques cités à l'article 5 du présent Code, qu'ils soient exploités à ciel ouvert ou en souterrain ,

- les gîtes géothermiques pouvant donner lieu à l'extraction de l'énergie thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu'ils contiennent.

D'autres substances fixées par arrêté du Ministre chargé des Mines pris au vu de l'accord du Comité consultatif des Mines, peuvent être également considérées " Mines " et régies par les dispositions du présent Code.

f - Opérations minières :

Toutes études ou activités se rapportant à la Prospection, à la Recherche et à l'Exploitation minière.

g - Dépendances d'une exploitation minière :

Toutes installations situées sur le carreau même de l'Exploitation, attachées à demeure ou non, ainsi que tous les ouvrages et installations souterrains ou de surface appartenant à celles-ci et/ou liés à l'activité minière.

h - Espaces maritimes :

Les mers ou portions de mer relevant de la souveraineté ou de la juridiction nationale.

i - Titres miniers :

Les Titres Miniers sont :

- l'Autorisation de Prospection,
- le Permis de Recherche,
- la Concession d'Exploitation.

Les Titres miniers confèrent le droit d'effectuer des travaux de Prospection, de Recherche ou d'Exploitation de Substances Minérales classées "Mines".

j - Autorité concédante :

L'Etat Tunisien représenté par le Ministre chargé des Mines ou toute Administration compétente visée au présent Code.

l - Titulaire :

Le bénéficiaire d'un Permis de recherche ou d'une concession d'Exploitation.

Dans le cas où ledit Permis ou ladite Concession est attribué(e) conjointement à plusieurs personnes, ces dernières sont désignées collectivement par le terme "le Titulaire" et individuellement par le terme "le Co-Titulaire".

m - Entreprise de travaux ou de services :

L'entreprise à qui le Titulaire confie, après accord de l'Autorité Concédante, le rôle de sous-traitant pour la réalisation des travaux de recherche ou d'Exploitation.

Article 3

Les dispositions du présent Code, à l'exception de celles régissant exclusivement les activités du titulaire, s'appliquent à toute entreprise de travaux et/ou de services qui se substitue au Titulaire dans la conduite et la réalisation des activités de recherche ou d'Exploitation.

Article 4

Les gîtes naturels de Substances Minérales sont classés conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du présent Code en "Mines" ou "Carrières".

Article 5

Sont considérés comme "Mines" et classés en six groupes, les gîtes connus pour contenir les Substances Minérales suivantes :

1^{er} GROUPE :

Les combustibles solides tels que : le graphite, l'anthracite, la houille, le lignite et autres combustibles fossiles.

2^{ème} GROUPE :

Les combustibles liquides et gazeux tels que : le bitume, l'asphalte, le pétrole et autres hydrocarbures liquides ou gazeux, l'hélium et autres gaz rares et toutes les sources liquides ou gazeuses d'origines géothermiques à haute ou à moyenne enthalpie.

3^{ème} GROUPE :

- Les substances métalliques et semi-métalliques telles que : le fer, le plomb, le zinc, le cuivre, le baryum, le fluor, le strontium, le mercure, le soufre, le manganèse, l'antimoine, l'aluminium, l'or, l'argent, l'étain, le bismuth, le cadmium, le chrome, le cobalt, le magnésium, le molybdène, le nickel, le tungstène, l'arsenic ...

- Les substances radioactives telles que : l'uranium, le thorium et autres éléments radioactifs.

- Les pierres précieuses telles que : le diamant et autres.

4^{ème} GROUPE :

Les sels naturels solides ou dissous se présentant en gisements massifs ou en saumures naturelles tels que les chlorures (y compris le sel marin), les bromures, les iodures, les borates, les sulfates, les nitrates et les autres sels associés dans les mêmes gisements.

5^{ème} GROUPE :

Les phosphates.

6^{ème} GROUPE :

Les roches à prédominance mono-minérale notamment à applications industrielles autres que celles utilisées en génie civil tels que le kaolin, les illites, les smectites, l'attapulgite, la calcite, la dolomite, la magnésite, la silice, les diatomites, le quartz, les feldspaths ...

Un arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines et du Ministre chargé des Carrières établira, sur avis du Comité Consultatif des Mines, les limites qualitatives minimales des Substances Minérales appartenant au 6^{ème} groupe .

Article 6

Les substances minérales qui ne sont pas classées "Mines" sont considérées comme "Carrières" et régies par la loi sur les carrières.

Les activités de prospection, de recherche et d'Exploitation des Hydrocarbures sont régies par le Code des Hydrocarbures.

Article 7

Les Substances Minérales classées "Mines" situées dans le sol et le sous-sol de l'ensemble du territoire national et dans les Espaces Maritimes tunisiens font partie de plein droit, en tant que richesse nationale, du domaine public de l'Etat tunisien.

Article 8

Les Substances Minérales classées "Mines" sont réputées immeubles. Elles ne sont pas soumises aux dispositions de la loi foncière relative aux immeubles immatriculés et ne sont pas susceptibles d'hypothèque.

Sont réputés meubles les minerais extraits ainsi que les actions ou intérêts dans toute société exerçant les Activités d'Exploitation.

Article 9

Le droit de Prospection, de Recherche ou d'Exploitation d'une Mine ne peut être acquis qu'en vertu d'un titre Minier délivré par le Ministre chargé des Mines.

Le Permis de Recherche et la Concession d'Exploitation sont accordés pour toutes les Substances Minérales d'un même groupe.

Il peut être accordé, même en faveur de demandeurs différents et dans les mêmes périmètres, des Permis de Recherche, ou des Concessions d'Exploitation distincts entre eux, portant sur des groupes différents de Substances Minérales classées "Mines" au sens du présent Code.

Article 10

Toute personne physique ou morale , remplissant les conditions nécessaires pour entreprendre des activités de prospection, de Recherche et d'Exploitation des Mines, peut obtenir un ou plusieurs Titres Miniers.

Article 11

Les Activités de Prospection, de Recherche et d'Exploitation des Mines ne peuvent être entreprises que par :

a - L'Etat tunisien, suivant des modalités qui seront fixées par décret pour chaque cas particulier,

b - Les personnes physiques ou morales tunisiennes ou étrangères qui disposent de ressources financières et d'une capacité technique suffisantes pour entreprendre les dites activités dans les meilleures conditions.

Article 12

Il est créé un Comité Consultatif des Mines dont l'avis est obligatoirement requis dans tous les cas prévus par les dispositions du présent Code. Le Ministre chargé des Mines peut, demander l'avis de ce comité sur toute autre question relative aux Mines.

La composition et les modalités de fonctionnement du Comité Consultatif des Mines sont fixées par décret.

Article 13

Les Activités de Recherche et d'Exploitation des Substances Minérales classées " Mines " constituent des actes de commerce.

TITRE DEUX

DE L'AUTORISATION DE PROSPECTION

Article 14

L'autorisation de Prospection est accordée pour permettre aux demandeurs de procéder aux investigations nécessaires en vue de préparer les dossiers de demandes de Permis de Recherche.

L'Autorisation de Prospection porte sur des travaux et des études géologiques à portée stratégique visant la mise en évidence de sites ou de zones d'intérêt minier pouvant donner lieu à des programmes de recherche des Substances minérales classées "Mines". Cette autorisation ne concerne pas les travaux de forage et les travaux miniers.

L'Autorisation de Prospection est accordée par décision du ministre chargé des mines pour une période maximale d'une année renouvelable une seule fois et pour la même durée. En cas de rejet de la demande, le Ministère chargé des mines en informe le demandeur dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date du dépôt de la demande.

Article 15

L'autorisation de prospection peut porter sur des surfaces couvertes ou non par un Titre Minier. Cette autorisation concerne les Substances Minérales classées "Mines" appartenant à un ou à plusieurs groupes. Cependant, elle ne porte pas sur le groupe couvert par un Permis de recherche ou une Concession d'Exploitation en vigueur. Elle peut être accordée à plusieurs pétitionnaires pour une même zone.

Dans tous les cas, les droits du Titulaire demeurent intégralement réservés et prévalent sur ceux du bénéficiaire de l'Autorisation de Prospection notamment lorsque les activités de ce dernier entraînent une gêne matérielle et directe pour les activités du Titulaire.

Article 16

L'Autorisation de Prospection ne constitue pas une étape nécessaire précédant l'obtention d'un Permis de Recherche et ne peut faire obstacle à l'octroi par le Ministère chargé des Mines de Permis de Recherche ou de Concessions d'Exploitation couvrant la superficie objet de l'Autorisation de Prospection.

Article 17

Lorsque le bénéficiaire de l'Autorisation de Prospection procède à des travaux autres que ceux prévus à l'article 14 du présent code, l'autorisation peut être annulée, et ce, après que le bénéficiaire aura été entendu.

Article 18

Deux mois avant la date d'expiration de l'Autorisation de Prospection, le bénéficiaire doit remettre au ministère chargé des Mines un dossier comportant l'ensemble des études réalisées et le cas échéant le détail des travaux engagés.

Article 19

L'Autorisation de Prospection est incessible.

TITRE TROIS

DES PERMIS DE RECHERCHE

Section première

Conditions de dépôt de la demande et de son instruction

Article 20

Les modalités de dépôt et d'instruction de la demande du Permis de Recherche sont fixées par arrêté du Ministre chargé des mines.

Article 21

Le demandeur d'un Permis de Recherche doit avoir un domicile réel ou élu en Tunisie. A défaut, il est tenu de désigner à l'Administration un représentant domicilié en Tunisie.

A ce domicile, sont valablement faites, toutes les notifications et les significations de tous les actes de procédure concernant l'application du présent Code.

Article 22

La demande d'un Permis de recherche ne peut être reçue que pour un périmètre formé par un ou plusieurs périmètres élémentaires contigus, tels que définis à l'article 23 du présent code.

Toutefois, est recevable, la demande du Permis de recherche délimité par une frontière internationale et comportant, de ce fait, des portions de périmètres élémentaires.

Une demande distincte doit être présentée pour chaque surface constituée d'un nombre entier de périmètres élémentaires d'un seul tenant et pour chaque groupe de Substances Minérales classées " Mines ".

La demande inscrite n'est susceptible d'aucune modification en ce qui concerne le groupe de Substances Minérales concerné et la surface sollicitée.

Article 23

Le périmètre élémentaire prévu à l'article 22 du présent Code est de forme carrée et d'une superficie de quatre cents hectares, à l'exception des périmètres élémentaires des Substances Minérales du 6^{ème} groupe dont la superficie est fixée à cent hectares (1 km²).

Les côtés de ces périmètres sont orientés suivant les directions Nord-Sud et Est-Ouest vraies et sont constitués par des portions de parallèles et de méridiens. Leurs sommets sont définis par des coordonnées géographiques et par des numéros de repères qui seront fixés par décret.

La superficie des Permis de Recherche du 6ème groupe est définie par la distance en mètres de chacun de leur côté à un même et unique point de repère matériellement fixe, qui doit figurer sur l'une des cartes topographiques au 1/25.000, 1/50.000 ou 1/100.000 de la Tunisie.

Article 24

La demande d'un Permis de Recherche ou son renouvellement doit être accompagnée d'un engagement qui précise les travaux de Recherche que le demandeur s'engage à effectuer à l'intérieur des limites du périmètre demandé pendant la période de validité du permis.

Cet engagement doit préciser :

- la nature des travaux de recherche envisagés et leur planning de réalisation,
- le minimum des dépenses à réaliser en travaux effectifs,
- la désignation de l'encadrement et des responsables de la conduite des travaux.

La justification de l'exécution de cet engagement fait l'objet d'un rapport annuel fourni par le titulaire du Permis au Ministère chargé des Mines.

Article 25

Lors de l'étude d'une demande de Permis de Recherche, les critères concernant la capacité technique et financière du demandeur ainsi que la nature et la consistance du programme de travaux proposé doivent être pris en considération.

En cas de demandes concurrentes portant sur la même superficie, lesdites demandes sont classées selon les critères indiqués au premier paragraphe du présent article.

Article 26

Le Ministère chargé des Mines notifie au demandeur le rejet de sa demande dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de son dépôt et ce, en cas de non conformité aux modalités de dépôt de la demande du Permis de recherche telles que définies par l'arrêté prévu à l'article 20 du présent Code.

Article 27

Le droit fixe versé au profit de l'Etat Tunisien à l'occasion du dépôt de la demande conformément à l'article 96 du présent Code n'est pas remboursé dans le cas où la demande est rejetée ou dans le cas où le Permis est annulé.

Article 28

Le Permis de Recherche est délivré sous réserve des droits des tiers régulièrement acquis.

Si la demande d'un Permis de Recherche porte sur un périmètre qui empiète sur celui d'un autre Permis ou sur celui d'une Concession d'Exploitation de même groupe de Substances Minérales encore en vigueur, le Permis n'est alors accordé que pour le périmètre se trouvant en dehors des limites de ces titres.

Si l'empiètement n'est connu qu'après l'octroi du Permis de Recherche, la rectification des limites de ce Permis peut être prononcée par arrêté du Ministre chargé des Mines d'office ou à la demande de tout intéressé.

Section II

Octroi du permis de recherche

Article 29

Le Permis de Recherche est accordé par arrêté du Ministre chargé des Mines, pris au vu de l'accord du Comité Consultatif des Mines et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Article 30

Le Permis de Recherche est accordé pour une période initiale de trois années à compter du jour de la publication de l'arrêté institutif du Permis au Journal Officiel de la République Tunisienne et est renouvelable dans les conditions prévues par le présent Code.

Article 31

Sous réserve des dispositions législatives en vigueur, le titulaire du Permis de Recherche a le droit exclusif d'entreprendre, dans le périmètre défini par l'arrêté institutif, toutes les Activités de Recherche, les fouilles, les sondages et les reconnaissances en vue de découvrir des gîtes miniers.

En outre, il a le droit exclusif d'obtenir, pendant la durée de validité du Permis et dans l'étendue de son périmètre, des Concessions d'Exploitation dans les conditions prévues par les dispositions du présent Code.

Section III

Renouvellement du permis de recherche

Article 32

Le Titulaire d'un Permis de Recherche a droit au renouvellement de son Permis pour deux périodes successives d'une durée maximale de trois ans chacune et sous réserve qu'il ait :

a - rempli les obligations auxquelles il est tenu, notamment celles relatives aux minima de dépenses et de travaux à réaliser dans le périmètre couvert par le Permis, au cours de la période de validité arrivée à échéance,

b - présenté une demande de renouvellement du Permis de Recherche deux mois au moins avant la date d'expiration de sa période de validité,

c - pris l'engagement de réaliser au cours de la période de renouvellement, un programme minimum de travaux de recherche dont le coût prévisionnel constitue également un engagement minimum de dépenses,

d - fait la preuve d'une capacité technique et financière suffisante pour entreprendre les travaux visés au point c. du présent article dans les meilleures conditions,

e - qu'il n'ait pas commis d'infractions ayant entraîné des atteintes graves à l'environnement.

A l'expiration de la deuxième période de renouvellement et en cas de découverte d'un gisement pouvant donner droit à une Concession d'Exploitation, le Titulaire aura droit à un renouvellement exceptionnel de son Permis de Recherche pour évaluer le gisement, réaliser l'étude de faisabilité technico-économique et procéder éventuellement à la promotion du projet.

Le renouvellement peut, à la demande du Titulaire, concerner la totalité ou une partie de la superficie du Permis initial.

Si, sans motif pertinent, le programme des travaux n'a été réalisé que partiellement, la superficie du Permis initial peut être réduite lors du renouvellement en fonction des dépenses et du volume des travaux réalisés et ce, en tenant compte des intérêts minier du permissionnaire.

Les dépenses de recherche réalisées sur le périmètre concerné par le Permis de Recherche doivent correspondre pour au moins soixante quinze pour cent à l'exécution effective des travaux utiles tels que la cartographie géologique, la géophysique, la géochimie, les tranchées, les sondages, les travaux souterrains, les essais géotechniques, les essais de valorisation des minerais ...

Article 33

Les modalités de dépôt et d'instruction de la demande de renouvellement du Permis de recherche sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Mines.

Article 34

Le renouvellement du Permis de Recherche prend effet à compter du jour où celui-ci arrive à expiration. Il est accordé par arrêté du Ministre chargé des Mines, pris au vu de l'accord du Comité Consultatif des mines et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

S'il n'est pas statué sur la demande de renouvellement avant la date d'expiration normale du Permis, celui-ci est prorogé tacitement sans autres formalités jusqu'à ce que le Ministre chargé des Mines se prononce sur son sort.

Avant l'intervention de cette décision et à partir de la date d'expiration normale de la validité du Permis, des demandes de Permis de Recherche portant sur le même périmètre et le même groupe de substances minérales peuvent être déposées. Toutefois, elles ne donnent pas lieu à l'enregistrement, mais seulement à la délivrance d'un reçu de dépôt.

Si le Permis est renouvelé, les demandes portant sur le même périmètre sont retournées aux demandeurs.

Si le Permis n'est pas renouvelé, ces demandes sont classées dans l'ordre prévu à l'article 25 du présent Code.

Section IV

Dispositions diverses

Article 35

Toute demande d'un Permis de Recherche ou son renouvellement peut faire l'objet d'une reconnaissance des lieux, par le Ministre chargé des Mines à laquelle le demandeur est tenu d'assister ou de se faire représenter, sous peine de rejet de sa demande.

Si cette reconnaissance des lieux fait apparaître une irrégularité dans la demande et si, après mise en demeure adressée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, celui-ci ne fournit pas les justifications qui lui sont réclamées dans un délai d'un mois à partir de la date de mise en demeure, et n'apporte pas à ses plans les rectifications nécessaires pour les rendre conformes aux prescriptions du présent titre, le Ministre chargé des Mines prononce, au vu de l'accord du Comité Consultatif des Mines, le rejet de la demande.

Ce rejet est notifié au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de l'expiration de la durée de mise en demeure et inscrit sur un carnet à souche.

Article 36

Le Titulaire d'un Permis de Recherche a le droit, dans le périmètre de son Permis et en se conformant aux prescriptions du présent Code, d'établir les installations et de mener les Activités de Recherche utiles à la reconnaissance et à l'étude des gîtes, mais il ne peut se livrer à aucun travail d'Exploitation.

Article 37

Le Ministre chargé des Mines peut, par arrêté et à titre exceptionnel, autoriser le Titulaire d'un Permis de Recherche à disposer des produits issus de ses recherches en vue de s'assurer de leur qualité et de procéder à des essais de traitement et d'écoulement.

Article 38

Les Permis de Recherche sont réputés meubles. Ils sont indivisibles et transmissibles après décès. Cette transmission doit être notifiée au Ministère chargé des Mines.

Dans le cas de transmission après décès, le transfert du Permis de Recherche au nom des héritiers ne peut être accordé que si les travaux de recherche ont été poursuivis régulièrement et si les ayants-droit s'engagent par écrit à les continuer et à désigner la personne qui les représentera auprès du Ministère chargé des Mines.

En cas de déshérence, le Permis de Recherche revient de droit à l'Etat.

Les Permis de Recherche ne peuvent être cédés ou amodiés totalement ou partiellement qu'à une entreprise qui satisfait aux conditions exigées pour l'octroi du Permis et après autorisation du ministère chargé des Mines.

Pendant les périodes de validité du Permis, l'autorisation de cession ou d'amodiation prévue au présent article, est de droit si le demandeur justifie avoir réalisé de son côté le minimum de travaux fixé par l'arrêté d'octroi du Permis.

Dans tous les cas, ladite autorisation est réputée accordée si le Ministre chargé des Mines ne s'est pas prononcé dans un délai maximum de deux mois, à partir de la date de dépôt de la demande.

La cession devra faire l'objet d'un acte de cession établi entre le cédant et le cessionnaire.

Lorsque le Permis de Recherche est accordé à plusieurs Co-Titulaires et sous réserve de notification à l'Autorité Concédante, le retrait de l'un ou de plusieurs d'entre eux n'entraîne pas l'annulation du Permis si les autres Co-Titulaires reprennent à leur compte les droits et obligations

de celui ou de ceux qui se retirent. Dans ce cas, le retrait est assimilé à une renonciation. En cas d'exercice de cette option par les Co-Titulaires restants, le transfert porte sur les droits et obligations relatifs à la période restant à courir.

En cas de cession totale ou partielle du Permis de recherche et à partir de la date d'entrée en vigueur de ladite cession, le cessionnaire assume toutes les obligations du cédant et bénéficie de tous les droits relatifs à la totalité ou à concurrence de la part qui lui a été cédée et découlant des dispositions du présent Code et des textes réglementaires pris pour son application.

La cession totale ou partielle des droits et obligations découlant d'un Permis de Recherche ne donnera lieu au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit, existants ou qui seraient ultérieurement créés.

En cas de cession totale ou partielle des droits et obligations découlant d'un Permis de Recherche, le cessionnaire peut amortir conformément aux dispositions prévues par le présent Code, les dépenses engagées par le cédant et qui n'ont pas été réglées ou amorties.

La cession fait l'objet dans tous les cas d'un arrêté du Ministre chargé des Mines portant autorisation de ladite cession au vu de l'accord du Comité Consultatif des Mines. Cet arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Article 39

Les modalités de dépôt et d'instruction de la demande d'autorisation de cession relative à un permis de Recherche sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Mines.

Article 40

Le Titulaire d'un Permis de Recherche peut, à tout moment, renoncer totalement ou partiellement à son Permis, en vertu d'une déclaration écrite à cet effet, et ce, sous réserve qu'il ait accompli ses engagements minima de travaux et de dépenses, pour la période de validité précédant la renonciation.

Le Ministre chargé des Mines prononce, par arrêté publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, l'annulation totale ou partielle dudit Permis et fixe la date à partir de laquelle de nouveaux droits de recherche peuvent être acquis sur les gîtes auxquels il a été renoncé.

En cas d'abandon, sans motif pertinent, le Titulaire perd le droit d'obtenir des Titres Miniers pendant un an à partir de la date de la déchéance du Permis de recherche.

Article 41

Le Titulaire d'un Permis de Recherche expiré ou annulé, ne peut acquérir de nouveau, directement ou indirectement, des droits même partiels, sur le périmètre que couvrirait ce Permis, qu'après un délai d'un an à compter de la date d'expiration ou d'annulation.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si la demande de renouvellement a été rejetée pour n'avoir pas été présentée dans le délai prévu à l'article 32 du présent Code et si le Permis est renouvelable au regard des dispositions de ce même article.

Le Ministre chargé des Mines peut, à la demande du Titulaire et au vu de l'accord du Comité Consultatif des Mines réduire le délai visé au paragraphe premier du présent article sans pour autant qu'il soit inférieur à six mois.

Article 42

Le Titulaire est tenu de commencer les travaux dans les douze mois qui suivent la date d'octroi ou de renouvellement du Permis et de poursuivre régulièrement ces travaux au cours de chaque période de validité du Permis.

Article 43

Le Permis de Recherche peut être annulé dans les cas suivants :

a - si le Titulaire ne remplit plus les conditions de capacité technique et financière exigées pour l'octroi du Permis et qui sont définies à l'article 11 du présent code,

b - s'il s'avère que le Titulaire a donné sciemment des renseignements inexacts dans le but d'obtenir le Permis de recherche,

c - si le Titulaire ne remplit pas les engagements qu'il a souscrits conformément à l'article 24 du présent Code,

d - si le Titulaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues par les articles 42 et 73 du présent Code,

e - si le Titulaire refuse de reprendre à son compte les droits et obligations de l'un des Co-Titulaires ou des Co-titulaires du Permis et ce, dans le cas où ils se retirent sans céder lesdits droits et obligations dans les conditions prévues à l'article 38 du présent Code,

f - si le Titulaire refuse de communiquer les renseignements et les documents exigés conformément aux dispositions de l'article 76 du présent Code,

g - si le titulaire refuse de se conformer aux mesures qui lui sont prescrites par le Ministère chargé des Mines dans les conditions définies aux articles 116 et 117 du présent Code.

L'annulation est prononcée dans les mêmes formes que l'octroi du Permis de Recherche, et ce, après mise en demeure adressée au Titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception et non suivie d'effet dans un délai de deux mois.

TITRE QUATRE

DES CONCESSIONS D'EXPLOITATION

Section première

Conditions d'octroi de la concession d'exploitation

Article 44

Toute Concession d'Exploitation doit être entièrement limitée au périmètre couvert par le Permis de Recherche en vertu duquel elle est demandée.

Elle ne peut porter que sur le groupe de substances visé par ledit Permis.

Elle n'est accordée que si les conditions suivantes sont remplies :

a - si les travaux du demandeur de la Concession d'Exploitation ont démontré l'existence, dans les limites du périmètre sollicité, d'un gîte reconnu économiquement exploitable,

b - si le demandeur a accepté les clauses et conditions générales d'un cahier des charges relatif à la production, et au montant des travaux de Recherche et d'équipement que le Titulaire sera tenu d'effectuer.

Le cahier des charges type sera établi conformément aux dispositions du présent Code et approuvé par décret.

Le cahier des charges peut fixer notamment le mode de règlement des litiges et stipuler que les droits et obligations du Titulaire sont ceux résultant des dispositions du présent code et des textes réglementaires pris pour son application en vigueur à la date de signature du cahier des charges,

c - si le demandeur a justifié des capacités techniques et financières lui permettant de remplir ses engagements,

d - si le demandeur a présenté un plan de développement tel que défini à l'article 45 du présent Code.

Article 45

Le demandeur d'une Concession d'Exploitation doit s'engager, dans le cadre du cahier des charges prévu à l'article 44 du présent code, sur les principales conditions de développement, d'Exploitation, de Recherche, de protection de l'environnement et sur la remise en état des lieux à la fin de l'Exploitation.

En outre, le demandeur d'une Concession d'exploitation doit présenter un plan de développement comportant les éléments suivants :

a - une étude géologique et une estimation des réserves en place et des réserves prouvées récupérables,

b - un plan d'Exploitation adapté aux conditions du gisement,

c - un schéma approprié relatif au traitement du minerai,

d - une étude économique avec une estimation détaillée des coûts de développement et d'Exploitation établissant l'intérêt économique de la découverte,

e - une étude sur les besoins en personnel accompagnée d'un plan de recrutement et de formation du personnel local,

f - un calendrier de réalisation des travaux de développement,

g - un programme de recherche et de renouvellement des réserves,

h - une étude d'impact sur l'environnement conformément à la législation en vigueur.

Section II

Conditions de dépôt de la demande et de son instruction

Article 46

Les modalités de dépôt et d'instruction de la demande d'une Concession d'Exploitation sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Mines.

Article 47

Sous peine de rejet, la demande de Concession doit être déposée au moins deux mois avant la date d'expiration du Permis de Recherche en vertu duquel elle est demandée.

A défaut, l'Autorité Concédante peut requérir du titulaire de lui céder la découverte sans aucune indemnité.

Article 48

La demande de Concession d'Exploitation ne peut être reçue que pour la superficie contenant la découverte et qui est constituée par un nombre entier de périmètres élémentaires contigus tels que définis conformément aux dispositions de l'article 23 du présent Code.

Toutefois, est recevable la demande d'une Concession d'Exploitation dont le périmètre est délimité par une frontière internationale et qui comporte, de ce fait, des portions de périmètres élémentaires.

Article 49

La demande de Concession d'Exploitation est enregistrée à la date de son dépôt par le Ministère chargé des Mines, qui en délivre récépissé au demandeur.

L'enregistrement est refusé en cas de défaut de production du récépissé de versement du droit fixe prévu au premier point de l'article 96 du présent Code.

S'il n'est pas statué sur la demande dans les délais de validité du Permis en vertu duquel elle est présentée, ce Permis sera tacitement prorogé sans autres formalités jusqu'à ce que le Ministre chargé des Mines se prononce sur son sort.

Article 50

Si la demande n'est pas reconnue régulière en la forme et si le demandeur ne fournit pas les justifications qui lui sont réclamées ou ne régularise pas sa situation conformément aux prescriptions du présent titre dans un délai d'un mois après sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le Ministre chargé des Mines prononce le rejet de la demande. Ce rejet est notifié au demandeur par écrit.

Section III

Octroi de la concession d'exploitation

Article 51

La Concession d'Exploitation est octroyée par arrêté du Ministre chargé des mines au vu de l'accord du Comité Consultatif des Mines. Cet arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Article 52

La Concession d'Exploitation est accordée pour une durée qui est appréciée en fonction des réserves exploitables.

Elle peut être prolongée autant de fois que nécessaire et en fonction des réserves additionnelles découvertes.

La demande de prolongation de la Concession d'Exploitation doit être adressée au Ministère chargé des mines deux ans au moins avant l'expiration de ladite Concession. Il en est délivré un récépissé.

Article 53

L'institution d'une Concession d'exploitation entraîne de plein droit l'annulation du Permis de Recherche dont elle dérive.

Toutefois, l'annulation ne porte que sur les périmètres élémentaires dans lesquels est contenue totalement ou partiellement la Concession d'exploitation demandée, et laisse, le cas échéant, subsister les autres périmètres élémentaires dont la durée de validité n'est pas encore parvenue à expiration.

L'institution de la Concession d'Exploitation ne peut porter préjudice aux droits acquis par des titulaires et portant en tout ou en partie sur les mêmes superficies et sur le même groupe de Substances Minérales.

Si, après l'institution d'une Concession d'Exploitation, il est reconnu que son périmètre empiète sur des superficies sur lesquelles des droits miniers sont en vigueur, la rectification des limites de la Concession d'Exploitation peut être demandée à tout moment par les intéressés au Ministre chargé des mines.

Article 54

Le Titulaire d'une Concession d'Exploitation a le droit exclusif d'entreprendre les Activités d'Exploitation à l'intérieur de la surface verticale passant par le périmètre de cette Concession.

Article 55

Le Titulaire d'une Concession d'Exploitation a le droit de disposer des produits miniers extraits de sa Concession.

Article 56

Un arrêté du Ministre chargé des Mines, pris au vu de l'accord du Comité Consultatif des Mines, peut, à la demande des Titulaires intéressés, prononcer, à toute époque, la fusion en une seule Concession d'Exploitation de plusieurs Concessions contiguës portant sur le même groupe de Substances Minérales classées " Mines ".

Cette fusion peut être prononcée par l'acte même qui institue l'une des Concessions d'Exploitation contiguës.

Article 57

Le Titulaire est tenu de commencer les travaux de développement de la Concession d'Exploitation au plus tard deux ans après la date de son octroi.

A défaut, l'Autorité Concédante peut, après avoir entendu le titulaire, annuler la Concession d'Exploitation et en disposer librement sans aucune indemnisation.

Article 58

Lorsque l'abattage ou l'extraction d'une Substance Minérale au titre de laquelle une Concession d'Exploitation a été accordée, entraîne inévitablement l'abattage ou l'extraction d'une autre substance non comprise dans le groupe pour lequel la Concession d'exploitation a été accordée, le Titulaire doit présenter une demande de Permis de Recherche ou de Concession d'Exploitation sur le groupe auquel appartient la substance considérée.

Le Permis de Recherche ou la Concession d'Exploitation lui sera alors accordé de plein droit.

Toutefois, si un autre titulaire d'une Concession d'exploitation en vigueur revendique cette substance en vertu d'une Concession d'exploitation antérieurement obtenue, ladite substance peut être remise à ce dernier moyennant le paiement d'une juste indemnité.

Article 59

Le Titulaire d'une Concession d'Exploitation ne peut disposer des substances non couvertes par le Permis et extraites lors de ses travaux que pour le service de la Mine et de ses Dépendances.

Le propriétaire du sol peut revendiquer, moyennant, le cas échéant une juste indemnité, celles de ces substances qui ne sont pas utilisées par l'exploitant et qui ne sont pas classées " Mines ".

Toutefois, l'exploitant peut librement disposer de celles de ces substances qui proviennent de la préparation mécanique des minerais.

Section IV

Dispositions diverses

Article 60

La Concession d'Exploitation est réputée meuble. Elle est indivisible. La cession et l'amodiation totale ou partielle d'une Concession d'Exploitation sont soumises aux conditions définies à l'article 61 du présent Code.

Article 61

La Concession d'Exploitation ne peut être cédée ou amodiée en tout ou en partie, qu'en vertu d'une autorisation accordée par arrêté du Ministre chargé des mines, pris au vu de l'accord du Comité Consultatif des Mines. Cet arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Cette autorisation peut être refusée dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs qu'une demande de Concession d'Exploitation tel qu'il est prévu à l'article 44 du présent Code. Il ne pourra être imposé au nouveau demandeur un cahier des charges prévoyant des engagements supérieurs à ceux du Concessionnaire précédent.

Sont, cependant, dispensées de cette autorisation, les cessions entre sociétés affiliées après notification préalable à l'Autorité Concédante.

Article 62

En cas de cession totale ou partielle de la Concession d'Exploitation, le cessionnaire assume les obligations du cédant et bénéficie de ses droits relatifs à la totalité de la Concession ou à la part qui lui est cédée et découlant des dispositions du présent Code et des textes réglementaires pris pour son application.

La cession totale ou partielle des droits et obligations découlant d'une Concession d'Exploitation ne donnera lieu au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit, existants ou qui seraient ultérieurement créés.

En cas de cession totale ou partielle des droits et obligations découlant d'une Concession d'Exploitation, le cessionnaire peut amortir conformément aux dispositions prévues par le présent Code, les dépenses engagées par le cédant et qui n'ont pas été réglées ou amorties.

Article 63

Les modalités de dépôt et d'instruction de la demande d'autorisation de cession concernant une Concession d'Exploitation sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Mines.

Article 64

La Concession d'Exploitation peut être annulée dans les cas suivants :

- a- si le Titulaire ne dispose plus des capacités techniques et financières lui permettant de réaliser ses engagements,
- b- s'il n'a pas acquitté la redevance proportionnelle à la production prévue par le présent Code,
- c- s'il a refusé de reprendre à son compte les droits et obligations d'un associé qui s'est retiré dans les conditions prévues au présent Code,
- d- s'il a refusé de communiquer les renseignements et les documents concernant l'Exploitation conformément aux dispositions de l'article 76 du présent Code,
- e- s'il a refusé de se conformer aux mesures qui lui sont prescrites par le Ministère chargé des Mines dans les conditions définies au présent Code.

Article 65

L'annulation est prononcée dans les mêmes formes que l'octroi de la Concession d'Exploitation, et ce, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de trois mois, adressée au Titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 66

A l'expiration de la Concession d'Exploitation, celle-ci fait retour à l'Autorité Concédante franche et libre de toute obligation ou charge, sans que le Titulaire ne soit relevé de ses obligations et notamment celles prévues à l'article 73 du présent Code.

La situation des immeubles, installations et biens affectés à l'Exploitation minière est liquidée de la manière suivante :

- les réserves minières restantes, les terrains domaniaux, les voies de circulation et de communication, les ressources et installations hydrauliques ainsi que le matériel et biens nécessaires à la sécurité et à l'accès à la mine reviennent à l'Autorité Concédante,

- les terrains et bâtiments privés ainsi que le matériel ayant servi à l'Exploitation reviennent à leurs propriétaires.

Article 67

En cas d'annulation, de renonciation totale ou d'abandon de la Concession d'exploitation sans motif pertinent, l'Autorité Concédante se réserve le droit de poursuivre l'Exploitation de la Mine directement ou par personne interposée.

Dans ce cas l'ensemble des immeubles, bâtiments, installations, biens et matériels restent affectés à la poursuite de l'exploitation.

En l'absence d'un arrangement entre le propriétaire et l'Autorité Concédante ou le nouvel acquéreur dans un délai d'une année à partir de la date d'annulation, de renonciation totale ou d'abandon, ces biens reviennent à l'Autorité Concédante.

Article 68

En cas d'abandon, sans motif pertinent, le Titulaire perd le droit d'obtenir des Titres Miniers pendant trois ans à partir de la date de la déchéance de la Concession.

Article 69

Lorsque, sans cause légitime, le titulaire d'une Concession d'exploitation exploite une Mine d'une façon non conforme aux obligations auxquelles il a souscrit en vertu des articles 44 et 61 du présent Code, il peut être mis en demeure, après avoir été entendu, de reprendre les travaux ou de se conformer à ses obligations dans un délai qui ne peut excéder six mois.

On entend par cause légitime d'inexploitation, l'impossibilité temporaire dûment reconnue de poursuivre une Exploitation dans des conditions économiques viables.

La mise en demeure est, à la diligence du Ministère chargé des Mines, notifiée au titulaire ou à son représentant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutefois, pendant la période de mise en demeure, l'Autorité Concédante se réserve le droit de poursuivre l'Exploitation de la Mine, soit directement, soit par personnes interposées.

La déchéance de la Concession d'Exploitation est prononcée suivant les procédures prévues à l'article 65 du présent Code, si le titulaire de la Concession n'a pas repris les travaux dans les délais prévus au paragraphe premier du présent article.

TITRE CINQ

DES OBLIGATIONS COMMUNES A LA CHARGE DES TITULAIRES ET DES DROITS ANNEXES

Section première

Obligations communes à la charge des titulaires

Article 70

Le Titulaire est soumis, en ce qui concerne la conservation et l'utilisation des eaux découvertes au cours de ses travaux miniers, à la législation en vigueur relative à la conservation et l'utilisation des eaux du domaine public, sous les réserves suivantes :

1- L'extraction des eaux d'exhaure n'est pas soumise au régime de l'autorisation simple prévu par le code des Eaux, mais elle doit faire l'objet d'une notification au ministère chargé des Eaux. Celui-ci, dans un délai de trois mois à partir de cette notification, peut requérir du permissionnaire le dépôt d'une demande d'autorisation et lui imposer, le cas échéant, les mesures propres à la conservation des nappes aquifères.

L'autorisation ne peut être refusée que si le Titulaire refuse d'adopter les mesures propres à assurer la conservation des nappes.

En aucun cas, l'extraction des eaux d'exhaure ne peut donner lieu au versement d'une redevance, sauf si elles sont exploitées pour des fins autres que celles nécessaires pour les besoins de la Mine et de ses Dépendances.

2- L'utilisation des eaux d'exhaure pour le service de la Mine, de ses Dépendances et de son personnel doit faire l'objet d'une notification au Ministère chargé des Eaux.

La demande de Concession d'Exploitation des eaux n'est obligatoire que si le Ministère chargé des Eaux le requiert dans un délai de trois mois après la notification visée à l'alinéa premier du point 2. du présent article.

La Concession, en vue des utilisations énumérées à l'alinéa premier du point 2. du présent article ne peut être refusée que si elle est susceptible de porter un préjudice irréparable aux utilisations antérieures des eaux ou aux utilisations déjà projetées au moment de la notification.

Article 71

Le Titulaire d'un Permis de Recherche et/ou d'une Concession d'Exploitation est tenu d'entreprendre ses Activités de Recherche et/ou d'Exploitation en se conformant aux textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs notamment aux domaines techniques, à la santé et la sécurité professionnelle, à la protection de l'environnement et des terres agricoles, des forêts et des eaux du domaine public hydraulique.

A défaut de réglementation applicable, le Titulaire se conformera aux règles, critères et saines pratiques en usage dans un environnement similaire dans l'industrie minière.

Le Titulaire est tenu de même :

- a- d'élaborer une étude d'impact de l'Exploitation minière sur l'environnement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et d'obtenir au préalable l'approbation de cette étude,

- b- de prendre toutes les mesures en vue de protéger l'environnement et de respecter les engagements pris dans l'étude d'impact, telle qu'approuvée par l'Autorité Compétente,

c- de contracter des assurances de responsabilité civile contre les risques d'atteintes aux biens d'autrui et aux tiers du fait de son activité.

d- de prendre les mesures immédiates nécessaires à la protection des vies humaines et de l'environnement en cas de circonstances extraordinaires dues à ses activités ou à des phénomènes naturels ,

A défaut, les autorités compétentes pourront prendre les mesures précitées aux lieu et place du Titulaire qui supportera toutes les dépenses engagées à cet effet,

e- de prendre les mesures nécessaires et adéquates pour la protection des ouvriers des risques professionnels et de disposer sur place et en quantités suffisantes de médicaments et moyens de secours indispensables pour les premiers soins à donner aux victimes d'accidents ainsi que les équipements nécessaires pour assurer la sécurité.

Article 72

Nonobstant, les dispositions en vigueur relatives à la déclaration des accidents de travail et des maladies professionnelles, le titulaire est tenu d'informer immédiatement le Ministère chargé des mines de tout incident ou accident grave survenu à l'intérieur de la Mine ou de ses Dépendances.

Article 73

A l'expiration du Permis de recherche, soit au terme de sa validité, soit en cas de renonciation ou d'annulation ou lorsque le Titulaire d'une Concession d'exploitation décide de mettre fin à ses Activités d'Exploitation en application des dispositions de l'article 66 du présent Code, le titulaire est tenu de remettre en état les surfaces exploitées de telle manière qu'aucun préjudice ne soit porté à la santé et à la sécurité des tiers, à l'environnement et aux ressources.

Le Titulaire reste responsable pendant cinq ans de tous dommages qui seraient reconnus provenir de son exploitation de la Mine. Ledit délai ne s'applique pas aux dommages résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles lesquels demeurent régis par la législation en vigueur.

Article 74

Le Titulaire est tenu de présenter un plan d'abandon fixant les conditions d'abandon et de remise en état du site. Le plan doit être approuvé conjointement par les autorités compétentes chargées des Mines et de l'Environnement.

Article 75

Le Titulaire est tenu dans la mesure compatible avec la bonne marche de ses activités d'employer du personnel tunisien en priorité. En cas d'indisponibilité de personnel tunisien dans la spécialité requise, il peut être autorisé par le Ministère chargé de l'Emploi, après avis de l'Autorité Concédante, à employer temporairement des agents étrangers, et ce, conformément à la législation en vigueur.

Il est de même tenu d'assurer la formation du personnel tunisien dans toutes les spécialités requises par son activité, et ce, conformément à un plan de formation préalablement agréé par les services compétents du Ministère chargé de la Formation Professionnelle, et ce, après avis de l'Autorité Concédante.

Le Titulaire est tenu de favoriser l'utilisation en priorité du matériel ou des matériaux produits en Tunisie, des services d'entreprises ou sous-traitants de nationalité tunisienne tant que les prix, la qualité et les délais de livraison offerts demeurent équivalents aux offres étrangères.

Article 76

Le Titulaire de la Concession d'Exploitation doit remettre mensuellement, au Ministère chargé des mines, tous renseignements statistiques sur l'activité du mois précédent relatifs au personnel employé, aux produits extraits et vendus, au rendement, et à l'utilisation de sa flotte d'engins miniers.

Il remettra également dans le premier trimestre de chaque année, une copie des plans des travaux exécutés au cours de l'année écoulée avec le rapport annuel concernant les activités et les dépenses réalisées dans le cadre des programmes et budgets annuels communiqués à l'Autorité Concédante.

Le Titulaire du Permis de Recherche ou de la Concession d'Exploitation est tenu de communiquer au Ministère chargé des Mines tous renseignements d'ordre géologique, géophysique, hydrologique, minier et économique dont il dispose.

Ces renseignements ne peuvent être rendus publics ou communiqués aux tiers par l'Administration, sans le consentement préalable et écrit du Titulaire, exception faite pour les renseignements statistiques globaux et les documents concernant la géologie générale et l'inventaire des ressources hydrauliques.

Toutefois, ce consentement cesse d'être obligatoire lorsqu'il s'agit de renseignements relatifs à des zones de Permis et/ou de Concessions ayant fait l'objet de retour à l'Autorité Concédante.

Les agents du Ministère chargé des mines peuvent, à l'occasion de leurs visites, procéder à la vérification des plans et des registres relatifs à l'activité minière.

Si les plans d'avancement des travaux ne sont pas tenus à jour, ils peuvent être levés en vertu d'un arrêté du Ministre chargé des Mines aux frais du Titulaire concerné.

Le Titulaire est tenu d'informer l'Administration compétente des lieux des monuments archéologiques et historiques rencontrés lors de l'exécution de ses travaux de recherche ou d'exploitation et de veiller à leur conservation conformément à la législation en vigueur.

Article 77

Le Titulaire est tenu de borner le périmètre de son Permis ou de sa Concession à la première réquisition de l'Administration. Faute de quoi, il peut y être procédé aux frais du titulaire par le Ministère chargé des Mines.

Dans le cas de Permis de recherche et/ou de Concessions limitrophes, le bornage a lieu aux frais communs des Titulaires intéressés.

Les propriétaires du sol ne doivent pas s'opposer aux opérations de bornage moyennant réparation des éventuels préjudices.

Article 78

Le titulaire a le droit de demander le report de l'exécution de ses obligations pendant la période durant laquelle il sera partiellement ou totalement empêché d'honorer lesdites obligations pour cas de force majeure.

Section II

Droits annexes à la prospection, à la recherche et à l'exploitation minière

Article 79

Nul Titre Minier ne donne le droit d'occuper des terrains pour la prospection, la recherche ou l'Exploitation des Mines que moyennant l'obtention d'un accord écrit du propriétaire du sol.

Toutefois, à défaut d'accord amiable, le Titulaire peut être autorisé par arrêté du Ministre chargé des Mines, le propriétaire du sol ayant été auparavant entendu, à occuper le terrain nécessaire à la recherche ou à l'Exploitation minière.

L'arrêté d'autorisation est notifié par le Titulaire au propriétaire du sol par voie extrajudiciaire et devient immédiatement exécutoire.

Toutefois, l'occupation de toute parcelle de terrain comprise dans des enclos murés ou édifice équivalent requiert obligatoirement l'autorisation écrite de son propriétaire.

Les dispositions du présent article s'appliquent indistinctement aux terrains situés à l'intérieur et à l'extérieur du périmètre de la Concession.

Article 80

En cas d'occupation de terrains telle que prévue à l'article 79 du présent Code, le propriétaire du sol a droit à une indemnité payable d'avance, qui, à défaut d'entente amiable, est fixée pour la période d'occupation par référence à une somme annuelle égale au double de la valeur locative que les terrains occupés ont au moment de l'occupation.

Les contestations relatives au montant de cette indemnité sont déférées aux tribunaux dont les jugements sont toujours exécutoires par provision, nonobstant appel. L'occupation ne peut avoir lieu qu'après paiement de l'indemnité ou sa consignation à la trésorerie générale de la République Tunisienne.

Le Titulaire est tenu, en outre, de réparer tout dommage que ses activités pourraient occasionner à la propriété.

Article 81

Si l'occupation des terrains aboutit à empêcher leurs propriétaires d'en disposer durant une période dépassant les trois années, ceux-ci peuvent contraindre le Titulaire à l'acquisition desdits terrains conformément à la réglementation en vigueur.

Le prix d'achat est, dans tous les cas, fixé au double de la valeur vénale que les terrains avaient au moment de l'occupation.

Les contestations relatives à ce prix sont déférées aux tribunaux qui prononcent des jugements exécutoires par provision, nonobstant appel. L'occupation des terrains ne peut avoir lieu qu'après paiement de ladite indemnité ou sa consignation à la trésorerie générale de la République Tunisienne.

Article 82

Lorsque, à la fin des travaux, il appert que les terrains occupés ont été trop endommagés ou dégradés et ne sont plus propres à leur usage d'origine, le titulaire est tenu soit de réparer le dommage, soit de payer une indemnité au propriétaire du sol pour la réparation du préjudice résultant de ce dommage. Cette indemnité ne peut dépasser le double de la valeur vénale des terrains concernés au moment de l'occupation.

Toute contestation relative au montant de cette indemnité est déférée aux tribunaux.

Article 83

Aucun travail de sondage, de forage ou d'extraction ne peut être ouvert à la surface ou en souterrain, dans une zone dont la distance est inférieure à cinquante mètres des propriétés closes de murs ou d'un dispositif équivalent, villages, groupes d'habitations, sites touristiques et archéologiques, édifices religieux, cimetières, voies de communication, espaces naturels protégés et généralement, de tous ouvrages d'utilité publique ou ouvrages d'art, sauf consentement du propriétaire pour les propriétés privées ou du Ministère chargé de la gestion du domaine public concerné.

IL est interdit d'effectuer des travaux miniers qui pourraient occasionner des dégâts aux ouvrages hydrauliques dans les zones de protection des ouvrages hydrauliques de surface (les barrages, les lacs, les canalisations et autres) et dans les zones appartenant au rayon d'action des puits, sauf accord du Ministère chargé du domaine public hydraulique avant de commencer la réalisation des travaux.

Article 84

Le Titulaire ne peut occuper des terrains appartenant au domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités locales ou y ériger des installations qu'en vertu d'une autorisation préalable accordée par l'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine.

De même, aucune activité de prospection, de recherche ou d'Exploitation des Substances Minérales classées "mines", ne peut être entreprise sur le domaine public ou privé militaire sans autorisation préalable du Ministre chargé de la Défense Nationale. Cette autorisation fixe les règles particulières à observer dans la conduite de ces travaux.

Article 85

L'Etat Tunisien se réserve le droit d'user, pour ses services publics, de tous les chemins ou sentiers établis par le Titulaire pour les besoins de ses activités.

Article 86

Le Titulaire est tenu de réparer tout dommage que ses travaux pourraient occasionner à la propriété publique ou privée. Il ne doit dans ce cas, qu'une indemnité correspondant à la valeur matérielle du préjudice causé.

A défaut d'entente amiable, cette indemnité est fixée, après expertise ordonnée par le tribunal compétent.

Article 87

Si l'exécution de travaux publics ou privés impose des suppressions ou des modifications aux installations de la Mine ou entraîne des dommages ou des perturbations dans la conduite de l'Exploitation, le Titulaire a droit à une indemnité correspondant à la valeur simple du préjudice, qui, à défaut d'entente amiable, est fixée après expertise ordonnée par le tribunal compétent.

Article 88

Le ministère chargé des Mines peut exiger de tout Titulaire de laisser un massif de protection pour séparer sa mine de celles qui existent ou pourront exister dans le voisinage ou pour protéger des travaux publics ou des installations publiques ou privées.

Un pareil massif de protection peut être imposé le long de la frontière nationale.

Le Titulaire ne peut traverser ou enlever un tel massif de protection que sur autorisation préalable du Ministère chargé des Mines.

Article 89

En cas de superposition de deux Concessions d'exploitation de Substances Minérales de groupes différents et à défaut d'entente amiable entre leurs Titulaires, le Ministère chargé des mines, fixe, les parties entendues et au vu de l'accord du Comité Consultatif des Mines, la manière dont les travaux de ces Concessions doivent être conduits pour prévenir autant que possible les préjudices réciproques.

Article 90

Lorsque les travaux d'Exploitation d'une Mine occasionnent des dommages matériels à l'Exploitation d'une Mine voisine ou superposée, pour quelque cause que ce soit, dans le cas notamment où des eaux pénètrent dans ses travaux miniers en plus grande quantité que ne le comporte l'écoulement naturel, le titulaire auteur de la perturbation, doit procéder à la réparation des dommages causés.

Lorsque ces mêmes travaux tendent à évacuer tout ou partie des eaux dans une autre Mine par machine ou galerie, le Titulaire lésé a droit à une indemnité dont le montant, à défaut d'entente amiable, est fixé après expertise ordonnée par le tribunal compétent.

Article 91

Dans le cas où il est reconnu nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication les travaux souterrains de deux Mines pour les besoins de l'aérage ou de l'écoulement des eaux soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinées au service d'une Exploitation voisine, le Titulaire est tenu de faciliter l'exécution de ces travaux et de participer aux frais qu'ils occasionnent dans la proportion de son intérêt.

A défaut d'entente amiable, ces travaux sont ordonnés, le Titulaire entendu, par arrêté du Ministre chargé des Mines.

En cas d'urgence, la réalisation de ces travaux peut être ordonnée par le Ministère chargé des mines au moyen d'une correspondance officielle.

Article 92

Le Titulaire d'une Concession d'Exploitation peut, en cas de nécessité, être autorisé par arrêté du Ministre chargé des Mines, à se servir des sentiers, pistes, routes et chemins de fer et installations établis par un autre titulaire ou exploitant voisin ou superposé ou à emprunter les voies d'extraction, de ventilation et d'exhaure d'une Concession voisine ou superposée, à charge pour lui de payer une indemnité aux ayants droit.

A défaut d'entente amiable, cette indemnité est fixée, après expertise ordonnée par le tribunal compétent.

Article 93

Les Titulaires bénéficient de l'accès aux données générales disponibles en matière de géologie et d'exploitation minière et de l'accès aux banques des données nationales en la matière.

Article 94

L'Etat Tunisien prend en charge la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux employés tunisiens durant une période de cinq ans à partir de la date d'entrée en activité.

TITRE SIX

DU REGIME FISCAL, DOUANIER, DU CONTROLE DES CHANGES ET DU COMMERCE EXTERIEUR

Section première

Régime fiscal

Article 95

Le Titulaire et tout contractant et sous - contractant auxquels le Titulaire fait appel soit directement par contrat soit indirectement par sous-contrat sont assujettis au titre de l'exercice de leurs Activités de Recherche ou d'Exploitation Minière en Tunisie au paiement des impôts, droits et taxes suivants, prescrits par le droit commun en vigueur au moment de la perception de ces impôts :

- l'enregistrement au droit fixe de tous les contrats et des marchés de fourniture, de travaux et de services relatifs aux Activités de Recherche, d'Exploitation, de production, de transport, de stockage et de commercialisation ainsi que des actes constatant les augmentations ou les réductions du capital social du Titulaire et les fusions ou dissolutions,
- le droit de timbre,
- les impôts, taxes et redevances dus à l'occasion de l'utilisation directe ou indirecte par le Titulaire des voies, réseaux divers ou des services publics,
- la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel au profit des collectivités locales,
- la taxe sur les immeubles bâtis,
- la redevance de prestation douanière (R.P.D) et la redevance de traitement automatique de l'information dues à l'importation et à l'exportation.

Tout montant payé à compter de la sixième année à partir du début de l'exploitation effective au titre de la redevance des prestations douanières (R.P.D) à l'occasion de l'exportation des minerais produits par le Titulaire ou pour son compte est considéré comme un acompte sur l'impôt sur les bénéfices dû par le Titulaire au titre de l'exercice au cours duquel ledit montant est payé ou à défaut, au titre des exercices ultérieurs,

- les impôts, droits et taxes facturés par les fournisseurs de services, biens, équipements, matériels, produits et matières premières consommables qui sont normalement compris dans le prix d'achat à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée,
- les taxes sur les transports et sur la circulation des véhicules,
- la taxe unique sur les assurances.

Article 96

Le Titulaire est assujéti au titre de ses activités de Recherche et d'Exploitation Minière en Tunisie au paiement des impôts, droits et taxes suivants :

- un droit fixe par périmètre élémentaire tel que défini à l'article 23 du présent Code, à l'occasion de toutes demandes d'institution ou de renouvellement de Titres Miniers à l'exception de l'Autorisation de Prospection.

Le montant du droit fixe perçu demeure définitivement acquis à l'Etat et ce, quelle que soit la suite donnée à la demande.

Un arrêté conjoint des Ministres chargés des Finances et des Mines fixera le montant des droits fixes par Titre Minier,

- une taxe fixe par hectare de terrain compris dans la Concession d'Exploitation égale au salaire horaire minimum interprofessionnel garanti pour le régime de quarante huit heures par semaine dans les secteurs non agricoles régis par le Code du Travail et payable dans un délai ne dépassant pas le 30 Juin de chaque année.

Cette taxe est égale à cinq fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le Code du Travail pour les Concessions inactives ou inexploitées.

La liquidation de ladite taxe est fixée par arrêté du Ministre chargé des Mines.

Le retard de paiement de ladite taxe entraîne l'application des pénalités de retard applicables en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés.

Le Titulaire d'une Concession d'Exploitation est tenu de fournir avant la fin du premier trimestre de chaque année, une déclaration annuelle relative à l'année écoulée contenant tous les renseignements sur l'extraction, la production, la vente des minerais et les dépenses d'Exploitation, de Recherche et d'équipement, prévues au cahier des charges, ainsi que sur le programme pour l'année en cours ,

- une redevance minière égale à un pour cent du chiffre d'affaires des minerais carreau mine .

Le paiement de ladite redevance s'effectue semestriellement et devra intervenir durant les deux mois qui suivent le semestre écoulé.

- un impôt sur les bénéfices au taux de vingt cinq pour cent du bénéfice annuel.

Le paiement de l'impôt sur les bénéfices s'effectue dans les délais prévus pour le paiement de l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions du Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Toutefois, le Titulaire est exonéré du paiement de l'impôt sur les bénéfices pendant les cinq premières années à partir du début de l'exploitation effective.

Article 97

Le bénéfice imposable est calculé séparément par Concession d'Exploitation conformément aux dispositions du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, les résultats issus de toutes les Concessions d'Exploitation du Titulaire pourront être consolidés pour le besoin du calcul de l'impôt sur les bénéfices.

Le bénéfice imposable est déterminé après déduction :

- de la redevance minière effectivement payée,

- des charges d'intérêts d'emprunts relatives aux investissements de développement nécessaires à la mise en production des gisements pour un montant d'emprunt ne dépassant pas soixante dix pour cent de ces investissements,

- des amortissements des frais traités comme immobilisations, à un taux n'excédant pas vingt pour cent par an, pour tous les frais engagés par le Titulaire. Les dépenses d'études, de Prospection et de Recherche pourront être traitées au choix du Titulaire, soit comme des frais déductibles au titre de l'exercice fiscal au cours duquel elles sont engagées, soit comme des dépenses immobilisées à amortir sur une période de cinq ans,

- des provisions pour reconstitution des gisements (P.R.G) dans la limite de cinquante pour cent du bénéfice imposable. La provision doit être employée, avant l'expiration de la 3^{ème} année à partir de la date de sa constitution, pour la réalisation d'un programme approuvé par le Ministère chargé des Mines portant notamment sur :

- 1- la Recherche entreprise sur des cibles non comprises dans la Concession d'Exploitation qui lui est accordée,

- 2- la valorisation de nouveaux gisements de Substances Minérales,

- 3- la réalisation de projets de reconversion du personnel issu de l'activité minière.

Le solde non utilisé de chaque provision est réintégré au résultat fiscal de l'exercice suivant celui au cours duquel le délai d'emploi de ladite provision a expiré.

Article 98

Pour chaque exercice bénéficiaire, l'imputation des déficits et des amortissements sera effectuée dans l'ordre suivant :

- 1- déficits antérieurs,

- 2- amortissements différés,

- 3- amortissements de l'exercice concerné.

Article 99

Pour la détermination du bénéfice imposable, les activités soumises à l'impôt sur les bénéfices sont traitées par chaque Titulaire séparément de ses autres activités en Tunisie.

A cette fin, les Titulaires doivent tenir, en Tunisie, une comptabilité conforme à la législation comptable des sociétés relative aux activités soumises à l'impôt sur les bénéfices.

Article 100

Sont applicables aux impôts, droits et taxes visés à l'article 95 du présent Code les dispositions prévues par la législation fiscale en vigueur en la matière et relatives aux obligations, au contrôle, aux sanctions, au contentieux et à la prescription.

Sont applicables à la redevance minière et à l'impôt sur les bénéfices prévus par l'article 96 du présent Code les dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés relatives aux obligations, au contrôle, aux sanctions et au contentieux.

Les omissions, erreurs et dissimulations constatées dans l'assiette, les taux ou la liquidation de l'impôt sur les bénéfices et de la redevance minière peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quinzième année suivant celle durant laquelle sont réalisés les bénéfices ou le chiffre d'affaires.

Article 101

Le Titulaire est exonéré pour ses Activités de recherche et d'Exploitation Minière de tous droits, taxes, et impôts directs ou indirects déjà institués ou qui seront institués par l'Etat Tunisien ou par tous organismes ou collectivités locales, autres que ceux prévus aux articles 95 et 96 du présent Code.

Les modifications des taux et tarifs des impôts, droits et taxes prévus à l'article 95 du présent Code ne sont applicables aux Activités de Recherche et d'Exploitation Minière que si elles sont appliquées uniformément aux autres catégories d'activités en Tunisie.

Article 102

Sont à la charge des Titulaires, les dépenses engagées par l'Administration pour les travaux exécutés en application des dispositions du titre sept du présent Code.

Ces dépenses sont réglées par arrêté du Ministre chargé des Mines.

Les frais de timbre et d'enregistrement des arrêtés pris en exécution du présent Code, sont également à la charge des Titulaires concernés.

Section II

Régime spécial d'importation et d'exportation

Article 103

Peut bénéficier des avantages énumérés au présent Code, le Titulaire du Permis de recherche et/ou de la Concession d'Exploitation dont le programme d'investissement est agréé par le Ministère chargé des mines.

Article 104

Le Titulaire et tout co-contractant auquel il peut recourir, soit directement par contrat soit indirectement par sous-contrat, sont autorisés à importer en franchise des droits de douanes et de tous impôts et taxes prélevés à l'occasion de l'importation de marchandises, y compris la taxe sur la valeur ajoutée à la seule exception de la redevance de prestation douanière (R.P.D) et de la redevance de traitement automatique de l'information :

- tous appareils, outillages, équipements, engins et matériaux destinés à être utilisés effectivement pour les Activités de Recherche et d'Exploitation Minière,
- les véhicules automobiles de service nécessaires à leurs opérations de transport.

Les dispositions prévues au paragraphe premier du présent article ne sont pas applicables aux biens et marchandises qu'il sera possible de se procurer en Tunisie lorsqu'ils sont de type adéquat, de qualité comparable et d'un prix de revient comparable au prix de revient à l'importation des biens et marchandises.

Dans ce cas, les fournisseurs locaux bénéficient, à ce titre, du remboursement des droits et taxes sur les biens et marchandises qui seraient affranchis, s'ils étaient importés. Le remboursement est effectué conformément à la réglementation en vigueur.

Article 105

Si le Titulaire, ou son co-contractant décide de céder les biens et marchandises importés ou achetés sur le marché local, sous le régime prévu à l'article 104 du présent code, il doit :

a- faire une déclaration de cession aux services des douanes, dans le cas où cette cession est faite au profit d'un cessionnaire bénéficiant des mêmes régimes de franchise et de libre importation que le cédant,

b- accomplir, préalablement à la cession, les formalités du commerce extérieur et payer les droits et taxes dus à l'importation, sur la base de la valeur desdits biens et marchandises à la date de cession, et ce, dans le cas où la cession est faite au profit d'un cessionnaire autre que celui visé au point a. du présent article.

Article 106

Le Titulaire d'une Concession d'exploitation a le droit de disposer des produits miniers extraits de sa Concession notamment aux fins de l'exportation sous réserve de remplir ses obligations.

Cette exportation s'effectue en franchise de tous droits et taxes à l'exportation, à l'exception de la redevance de prestation douanière (R.P.D) et de la redevance de traitement automatique de l'information, et ce, sous réserve des mesures restrictives qui pourraient être édictées par l'Etat Tunisien en cas de force majeure.

Section III

Dispositions applicables au personnel de nationalité étrangère

Article 107

Nonobstant les dispositions de l'article 75 du présent Code, le Titulaire peut, dans le cadre de ses Activités de prospection, de Recherche et d'Exploitation, recruter un personnel d'encadrement de nationalité étrangère , à condition d'en informer au préalable les services compétents du Ministère chargé de l'Emploi, et ce, conformément aux procédures en vigueur.

Article 108

Le personnel de nationalité étrangère non résident avant son recrutement ou son détachement en Tunisie et affecté aux Activités de Pprospection, de Recherche, et d'Exploitation peut :

1- opter pour un régime de sécurité sociale autre que le régime tunisien. Dans ce cas, l'employé et l'employeur ne sont pas tenus au paiement des cotisations de sécurité sociale en Tunisie,

2- bénéficier de l'exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des traitements et salaires qui lui sont versés. Il est soumis, en contrepartie, à une contribution fiscale forfaitaire fixée à vingt pour cent du montant brut de sa rémunération y compris la valeur des avantages en nature,

3- bénéficier du régime de la franchise temporaire des droits et taxes dus à l'importation de ses effets personnels et d'une voiture de tourisme particulière.

La cession de la voiture ou des effets importés à un résident est soumise aux formalités du commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de cession calculés sur la base de la valeur de la voiture et/ou des effets à cette date.

Section IV

Régime du contrôle des changes et du commerce extérieur

Article 109

Le Titulaire peut être résident ou non-résident.

Le Titulaire exerçant sous la forme d'une société de droit tunisien est considéré non-résident lorsque le capital social de ladite société est détenu par des non-résidents tunisiens ou étrangers et constitué au moyen d'une importation de devises étrangères convertibles au moins égale à soixante six pour cent du capital.

La participation des résidents au capital du Titulaire non-résident doit s'effectuer conformément à la réglementation des changes en vigueur.

Les établissements créés en Tunisie par des personnes morales ayant leur siège social à l'étranger sont considérés non-résidents au regard de la réglementation des changes. La dotation du siège affectée à ces établissements doit être financée au moyen d'une importation de devises étrangères convertibles.

Article 110

Le Titulaire non-résident n'est pas tenu de rapatrier le produit de ses exportations de minerais.

Toutefois, il doit effectuer les paiements dus à l'Etat et tous autres paiements au titre des dépenses locales au moyen de comptes en devises étrangères ou en dinars convertibles.

Le Titulaire non-résident est autorisé à écouler sa production sur le marché local. Les ventes sur le marché local dont le règlement doit être effectué en devises étrangères, sont réalisées conformément à la réglementation des changes et de commerce extérieur en vigueur.

Article 111

Les entreprises résidentes, Titulaires d'une Concession d'Exploitation, sont tenues de rapatrier les produits de leurs exportations conformément à la réglementation des changes et du commerce extérieur.

Ces entreprises peuvent effectuer le transfert des dividendes revenant aux associés non-résidents ainsi que tout transfert afférent à leurs Activités de Recherche et d'Exploitation conformément à la réglementation des changes et du commerce extérieur.

Article 112

Le Titulaire et tout contractant ou sous-contractant à qui il peut faire appel, soit directement par contrat soit indirectement par sous-contrat, sont autorisés à importer sans l'accomplissement des formalités du commerce extérieur :

- tous appareils, outillages, équipements, matériaux et véhicules destinés à être utilisés effectivement pour les Activités de Recherche et d'Exploitation ;

- les véhicules automobiles de service nécessaires aux opérations de transport.

TITRE SEPT

DU CONTROLE DE L'ADMINISTRATION SUR LES ACTIVITES DE PROSPECTION, DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION

Article 113

Outre les contrôles exercés par les services administratifs compétents et prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, les Activités de Prospection de Recherche et d'Exploitation des Mines, les bureaux et chantiers où s'exercent ces activités, ainsi que leurs Dépendances sont soumis au contrôle des services administratifs compétents pour tout ce qui concerne le respect de la réglementation technique, la conservation des gisements, la sécurité du personnel, des installations, des habitants et des constructions.

Article 114

Les fonctionnaires et agents du Ministère chargé des Mines ont accès, à tout moment aux bureaux et chantiers du Titulaire et à leurs Dépendances et ce, en vertu d'un ordre de mission. Celui-ci est tenu de leur fournir toutes informations et documents disponibles sur les lieux et relatifs à ses activités et toutes facilités pour l'accomplissement de leur mission. Il doit les faire accompagner dans leurs visites, par les responsables des travaux dont le concours serait nécessaire et réquisitionnés à cet effet.

Article 115

Tout travail entrepris en contravention aux dispositions du présent Code et des textes réglementaires pris pour son application peut être interdit par l'Autorité Concédante, sans préjudice des réparations des dommages et des sanctions prévues à l'article 122 du présent Code.

Article 116

Sans préjudice des poursuites et sanctions prévues par les dispositions du présent code et par la législation et la réglementation en vigueur, l'Autorité Concédante peut ordonner l'arrêt immédiat des travaux en cas d'infractions graves portant atteinte à la santé et la sécurité du personnel ou des tiers, et /ou à l'environnement et/ou aux ressources et notamment celles liées au non respect des mesures de protection de l'environnement prescrites par l'étude d'impact telle qu'approuvée par l'autorité compétente.

Article 117

Le Titulaire est tenu de se conformer aux mesures et prescriptions qui lui sont ordonnées par le Ministère chargé des Mines, en application des dispositions du présent Code et des textes réglementaires pris pour son application.

En cas d'urgence ou en cas de refus par le Titulaire de se conformer aux injonctions du Ministère chargé des Mines, les mesures nécessaires peuvent être exécutées par ledit Ministère aux frais de l'intéressé.

En cas de péril imminent, les agents du Ministère chargé des Mines prennent immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser le danger. Ils peuvent, s'il y a lieu, demander aux autorités locales de procéder sans délai à toutes les réquisitions utiles.

Article 118

En dehors des cas prévus à l'article 87 du présent Code, aucune indemnité n'est due aux bénéficiaires de Titres Miniers pour tout préjudice résultant de l'exécution des mesures ordonnées par l'Administration, en conformité avec les dispositions du présent Code et les textes réglementaires pris pour son application.

TITRE HUIT

DE LA CONSTATATION

DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

Article 119

Toute infraction aux dispositions du présent Code est constatée par des procès-verbaux établis, conformément aux dispositions du Code des Procédures Pénales, par les officiers de police judiciaire ou les agents du Ministère chargé des mines ou tous autres agents dûment habilités à cet effet.

Les agents du Ministère chargé des Mines et les autres agents habilités à constater les infractions aux dispositions du présent Code, sont désignés parmi les agents publics appartenant depuis cinq ans au moins aux corps des Ingénieurs ou des techniciens et ayant une expérience suffisante dans le domaine de la recherche et de l'exploitation minière.

Article 120

Est puni d'une amende d'un montant de trois cents à trois mille dinars, le Titulaire qui omet de déclarer un accident grave sur ses chantiers ou ne dispose pas sur ces sites de moyens nécessaires pour donner les premiers soins aux victimes des accidents de travail et de moyens de lutte contre la pollution et l'incendie, et ce, conformément aux dispositions de l'article 71 du présent Code.

Article 121

Est puni d'une amende d'un montant de quatre cents à quatre mille dinars, le Titulaire qui refuse de remettre au Ministère chargé des Mines une copie des documents relatifs à l'ensemble des travaux ou ne respecte pas les délais fixés à cet effet et ce en application des dispositions de l'article 76 du présent Code.

Article 122

Est puni d'un emprisonnement de seize jours à trois mois et d'une amende d'un montant de cinq cents à cinq mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque :

- sans obtenir au préalable un Titre Minier, se livre à des travaux de Prospection, de Recherche ou d'Exploitation des Substances Minérales classées "Mines". Dans ce cas, le tribunal ordonne l'arrêt de ces travaux,
- ou ne tient pas ses registres et plans à jour d'une façon régulière,
- ou donne sciemment des renseignements inexacts en vue de bénéficier de l'attribution d'un Titre Minier,

- ou détruit, déplace ou modifie les bornes délimitant les périmètres d'un Permis de Recherche ou d'une Concession d'exploitation telles qu'elles ont été posées en application des dispositions de l'article 77 du présent Code.

Article 123

Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende d'un montant de mille à dix mille dinars quiconque sans droit s'oppose par des voies de fait à l'exécution des travaux ordonnés par l'Administration en application de l'article 117 du présent Code.

Article 124

Quiconque, ayant été condamné pour une infraction prévue aux dispositions du présent titre et commis à nouveau la même infraction dans un délai de douze mois à compter du jour où la condamnation est devenue définitive, est condamné au maximum des peines prévues.

Article 125

Les personnes qui ont été condamnées à la peine d'emprisonnement pour l'une des infractions prévues au présent Code, ne peuvent obtenir des Titres Miniers avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

Loi n° 2003-31 du 28 avril 2003, relative à la modification et à l'ajout d'un article au code de commerce (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - L'intitulé du chapitre II du livre II du code de commerce a été modifié comme suit :

CHAPITRE II

Des contrats relatifs au fonds de commerce

Art. 2. - Il a été ajouté au chapitre II du livre II du code de commerce l'article 189 bis comme suit :

Article 189 bis. - Tous les contrats relatifs au fonds de commerce doivent être rédigés par des avocats en exercice non stagiaires, à l'exception des contrats conclus par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif, ainsi que les mainlevées de nantissement et les contrats dont la loi impose la conclusion par acte authentique.

Les actes rédigés par des rédacteurs autres que ceux qui sont ci-dessus mentionnés sont frappés de nullité absolue.

Tout rédacteur d'un acte relatif à un fond de commerce doit y insérer les mentions suivantes :

1- les prénom, nom, adresse, numéro de la carte d'identité nationale, signature et cachet du rédacteur de l'acte,

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 avril 2003.

2- la mention qu'il a consulté le registre de commerce et le registre public des nantissements des fonds de commerce et qu'il a pris connaissance des indications qu'ils contiennent concernant le fonds de commerce objet de l'opération,

3- la mention qu'il a informé les parties de la situation juridique du fonds de commerce sur lequel l'opération devra porter et de l'absence de tout empêchement légal à sa rédaction,

4- les mentions indispensables à la rédaction de l'acte sur la base des données indiquées au registre de commerce et au registre public des nantissements des fonds de commerce,

5- l'indication des formalités que les parties doivent accomplir pour l'inscription de l'opération au registre de commerce et au registre public des nantissements des fonds de commerce.

L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif sont affranchis de la mention citée au n° 1 de l'alinéa précédent lorsqu'ils procèdent à la rédaction de l'acte par leurs services.

Le rédacteur de l'acte est responsable à l'égard des parties de toute violation des dispositions du présent article.

Toute clause contraire est réputée non avenue.

Toute personne dont les droits ont été atteints en raison de la violation des dispositions du présent article a le droit d'agir en réparation contre le rédacteur de l'acte.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 avril 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2003-32 du 28 avril 2003, relatives aux mesures fiscales portant appui aux opérations d'assainissement financier des banques de développement (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Les banques mixtes de développement créées par conventions spécifiques ratifiées par loi peuvent déduire du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés la moins-value résultant de la cession :

- des créances dont le retard de paiement en principal et intérêts dépasse 360 jours à partir de leur échéance et ayant fait l'objet des provisions requises aux sociétés de recouvrement des créances exerçant dans le cadre de la loi n° 98-4 du 2 février 1998 relative aux sociétés de recouvrement des créances, telle que modifiée par les textes subséquents,

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 avril 2003.

- des participations dont la valeur comptable est inférieure à la valeur nominale, aux sociétés d'investissement à capital fixe exerçant dans le cadre de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.

Pour le bénéfice de la déduction visée au paragraphe premier du présent article, les opérations de cession doivent être assorties de la conversion des banques de développement susvisées en établissements de crédit ayant la qualité de banque.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations de cession intervenant au cours de la période du 1^{er} janvier 2002 au 31 décembre 2004.

Art. 2. - Les banques mixtes de développement peuvent compenser les pertes résultant des opérations de cession visées à l'article premier de la présente loi avec la réserve à régime spécial constituée dans le cadre des conventions spécifiques visées à l'article premier de la présente loi ou dans le cadre de la loi n° 88-93 du 2 août 1988 relative à l'impôt sur les bénéfices des banques de développement, sans remise en cause des avantages dont a bénéficié ladite réserve en vertu des conventions spécifiques ou en vertu de la loi précitées.

Art. 3. - Nonobstant les dispositions du paragraphe IX de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les pertes résultant de la cession des créances et des participations visées à l'article premier de la présente loi y compris les pertes ayant été compensées par les réserves ordinaires, par la réserve à régime spécial et par la réduction du capital, conformément à l'article 2 de la présente loi, sont déductibles des résultats des années suivant celle de la constatation des pertes, et ce, jusqu'à résorption totale desdites pertes.

Les dispositions du présent article s'appliquent exclusivement aux pertes résultant des opérations de cession réalisées dans le cadre de l'article premier de la présente loi. Les autres pertes constatées restent déductibles des résultats des années suivantes dans les délais et conditions prévus au paragraphe IX de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Art. 4. - Dans le cas de non conversion des banques mixtes de développement en établissements de crédit ayant la qualité de banque au plus tard le 31 décembre 2006, l'impôt sur les sociétés qui n'a pas été payé en vertu des dispositions de la présente loi ainsi que les pénalités de retard y afférentes liquidées conformément à la législation fiscale en vigueur deviennent exigibles.

Art. 5. - Les dispositions des articles premier, 2 et 3 de la présente loi s'appliquent aux établissements de crédit ayant la qualité de banque qui ont reçu les actifs des banques de développement dans le cadre d'opérations de fusion de sociétés.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 avril 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2003-33 du 28 avril 2003, relatif a la fusion de la société nationale des transports et de la société du métro léger de Tunis (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - La société nationale des transports et la société du métro léger de Tunis sont fusionnées dans un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dénommé «Transport du Grand Tunis », son siège est fixé à Tunis.

Est transférée, par cette fusion, l'universalité du patrimoine de la société nationale des transports et de la société du métro léger de Tunis au « Transport du Grand Tunis ».

«Transport du Grand Tunis» est considéré, dans ses relations avec les tiers, en tant que commerçant et est soumis aux dispositions du droit commercial sans préjudice à la législation et à la réglementation en vigueur relatives aux entreprises et établissements publics.

Art. 2. - «Transport du Grand Tunis» est chargé, notamment, d'assurer le transport public de personnes à Tunis et ses banlieues.

Art. 3. - L'Etat concède au «Transport du Grand Tunis », en vertu d'une convention de concession, le domaine public des chemins de fer nécessaire à la réalisation des missions dont il est chargé.

La convention de concession fixe notamment la consistance de ce domaine et les modalités de sa gestion.

Cette convention est signée entre l'Etat et «Transport du Grand Tunis» et approuvée par décret.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 avril 2003.

Art. 4. - «Transport du Grand Tunis» est soumis à la tutelle du ministère chargé du transport. Son organisation administrative et financière ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.

Art. 5. - Les services de transport public de personnes sont exécutés conformément aux dispositions d'un cahier des charges qui fixe les modalités d'exécution de ces services ainsi que le cadre général de la relation de l'Etat avec «Transport du Grand Tunis» dont, notamment, les conditions et les mécanismes d'octroi du concours financier de l'Etat au titre des investissements et des compensations financières découlant des obligations de service public, de l'application des tarifs préférentiels et du transport gratuit pour certaines catégories de voyageurs.

Le cahier des charges est approuvé par décret.

Art. 6. - A titre transitoire, les organes de direction de la société nationale des transports et de la société du métro léger de Tunis sont habilités à poursuivre les missions de gestion afin d'assurer l'opération de fusion, et ce, jusqu'à la désignation des organes de direction de «Transport du Grand Tunis».

Art. 7. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, à l'exception des dispositions de l'article 5 du décret-loi n° 63-8 du 14 mars 1963 portant statut de la société nationale des transports, ratifié par la loi n° 63-9 du 22 avril 1963, tel que modifié par le décret-loi n° 81-20 du 20 octobre 1981, ratifié par la loi n° 82-1 du 3 février 1982, qui demeurent en vigueur jusqu'à l'achèvement de ses travaux, par la commission prévue par cet article.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 avril 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-886 du 28 avril 2003.

Monsieur Mohamed Néjib Maâtoug, contrôleur en chef des services publics, est nommé contrôleur général des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 2003-887 du 28 avril 2003.

Monsieur Mohamed Chatti, contrôleur en chef des services publics, est nommé contrôleur général des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 2003-888 du 28 avril 2003.

Monsieur Ali Mokdad Chebl, contrôleur en chef des services publics, est nommé contrôleur général des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 2003-889 du 28 avril 2003.

Madame Nèjia Gharbi, contrôleur en chef des services publics, est nommée contrôleur général des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 2003-890 du 21 avril 2003.

Monsieur Mohamed Rafik Kraiem, conseiller à la cour des comptes, est chargé des fonctions de président de chambre à ladite cour.

Par décret n° 2003-891 du 21 avril 2003.

Madame Naïma Boulila née Beldi, conseiller à la cour des comptes, est chargée des fonctions de président de chambre à ladite cour.

Par décret n° 2003-892 du 21 avril 2003.

Monsieur Abderrazak Fadhlouï, conseiller à la cour des comptes, est chargé des fonctions de président de section à ladite cour.

Par décret n° 2003-893 du 21 avril 2003.

Mademoiselle Sabeh Laridhi, conseiller à la cour des comptes, est chargée des fonctions de président de section à ladite cour.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE

Décret n° 2003-894 du 21 avril 2003, fixant les procédures et modalités d'application de la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002 relative au régime de sécurité sociale des artistes, des créateurs et des intellectuels.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, telle que modifiée et complétée par les lois subséquentes et notamment la loi n° 98-91 du 2 novembre 1998,

Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime de pension de vieillesse, d'invalidité et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°97-74 du 18 novembre 1997,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, relative à la loi de finances de l'année 2003 et notamment les articles 37 à 40,

Vu la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002, relative au régime de sécurité sociale des artistes, des créateurs et des intellectuels,

Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole, tel que modifié par le décret n° 2001-779 du 29 mars 2001,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans le secteur agricole et non agricole, tel que modifié et complété par le décret n° 2002-3018 du 19 novembre 2002,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, relatif à la nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis des ministres des finances et de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article Premier. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes couvertes par la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002, relative au régime de sécurité sociale des artistes, des créateurs et des intellectuels.

Section première

Procédures d'affiliation

Art. 2. - Les personnes visées à l'article premier du présent décret doivent obligatoirement s'affilier à la caisse nationale de sécurité sociale dans le mois qui suit la date à laquelle ils commencent à être assujettis au régime prévu par la loi n° 2002-104 susvisée.

L'assujettissement au présent régime prend effet à compter de la date de la notification de l'avis de la commission consultative prévue à l'article 18 du présent décret.

Sont exemptées de l'obligation d'affiliation à ce régime, les personnes visées à l'article premier du présent décret, affiliées au régime des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole prévu par le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995 susvisé.

Art. 3. - La demande d'affiliation est présentée aux services de la caisse nationale de sécurité sociale. Cette affiliation est effectuée après avis de la commission consultative indiquée à l'article 18 du présent décret.

L'avis de la commission consultative est signifié à l'intéressé par voie de notification écrite dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'avis de la commission.

Section II

Cotisations et organisation financière

Art. 4. - Les cotisations sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire, affecté du coefficient multiplicateur correspondant à la classe à laquelle appartient l'assuré social, sans que ces cotisations ne soient inférieures à deux fois le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).

Le revenu forfaitaire pris en compte pour le calcul des cotisations est déterminé par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) afférent au régime de 48 heures, rapporté à une durée d'occupation de 2400 heures par an.

Art. 5. - La classe de revenu, et le coefficient multiplicateur sont fixés comme suit :

Classe de revenu	Coefficient multiplicateur du SMIG
Classe 1	2
Classe 2	2,5
Classe 3	3
Classe 4	4
Classe 5	5
Classe 6	7
Classe 7	10
Classe 8	13
Classe 9	16
Classe 10	18

Art. 6. - L'assuré social est inscrit selon son choix dans l'une des classes citées à l'article 5 susvisé. Toutefois, il peut opter pour une autre classe une fois par an.

Art. 7. - L'inscription à la classe de revenu, considérée conformément aux modalités prévues à l'article précédent, est exercée au titre d'une année civile entière.

Le changement de classe d'appartenance ne prend effet qu'à compter du premier jour de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la demande y afférente est présentée.

Art. 8. - Les cotisations au régime de sécurité sociale prévu par la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002 susvisée, sont dues pour l'année civile. Pour les assurés sociaux qui commencent leur activité en cours d'année, les cotisations sont dues à partir du trimestre au cours duquel les conditions de leur assujettissement au présent régime ont été réunies.

Les cotisations sont versées trimestriellement et au plus tard le quinzième jour du mois suivant le trimestre auquel elles se rapportent.

Les cotisations peuvent être réglées mensuellement, trimestriellement ou annuellement par anticipation mais elles ne peuvent ouvrir droit aux prestations qu'après expiration des périodes de travail effectives y afférentes.

Art. 9. - Toute majoration du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ne peut être prise en compte dans le calcul des cotisations qu'à partir du premier jour de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle est intervenue ladite majoration.

Pour les assurés sociaux qui cessent leur activité assujettie au présent régime, les cotisations sont dues jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel la cessation de l'activité a eu lieu.

Art. 10. - La caisse nationale de sécurité sociale procède à l'établissement d'un état comportant les dépenses et recettes ainsi que les résultats réalisés durant l'exercice considéré.

Art. 11. - L'état cité à l'article 10 du présent décret est pris en considération pour l'intervention du fonds de soutien de la couverture sociale des artistes, des créateurs et des intellectuels prévu à l'article 37 de la loi 2002-101 du 17 décembre 2002 relative à la loi de finances de l'année 2003.

Section III

Modes de calcul des prestations en espèces et modalités de liquidation

Art. 12. - Le revenu annuel moyen de référence, servant de base pour le calcul des indemnités de maladie, de couche et de décès, est égal à la moyenne pondérée des coefficients multiplicateurs correspondant aux classes auxquelles l'assuré a adhéré au cours des quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel est survenu l'événement, rapporté à la valeur du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) régime 48 heures, correspondant à une durée d'occupation de 2400 heures par an, en vigueur à la date d'ouverture du droit.

Le revenu moyen de référence, servant de base pour la liquidation des prestations en espèces visées à l'alinéa précédent, est plafonné conformément aux conditions définies à l'article 88 (nouveau) de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960.

Art. 13. - Le revenu annuel moyen de référence, servant de base pour le calcul du capital décès, est égal à la moyenne pondérée des coefficients multiplicateurs correspondant aux classes auxquelles l'assuré a adhéré, rapporté à la valeur du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) régime 48 heures, correspondant à une durée d'occupation de 2400 heures par an en vigueur à la date d'ouverture du droit.

Le revenu annuel n'est pris en compte pour une année déterminée que dans la limite de six fois le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).

Art. 14. - L'ouverture du droit aux prestations prévues par la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002 susvisée est subordonnée au règlement effectif des montants des cotisations dues à la caisse nationale de sécurité sociale.

Toute majoration du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ne peut être prise en compte dans le calcul des indemnités de maladie, de couche et de décès qu'à partir du premier jour de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle est intervenue ladite majoration.

Art. 15. - La liquidation des prestations en espèces est soumise aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 susvisée.

Section IV

Détermination du revenu moyen servant de base pour le calcul de la pension de vieillesse

Art. 16. - Le revenu annuel moyen de référence, servant de base pour le calcul des pensions, est égal à la moyenne pondérée des coefficients multiplicateurs correspondant aux classes auxquelles l'assuré est inscrit, rapporté à la valeur du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) régime 48 heures, correspondant à une durée d'occupation de 2400 heures par an, en vigueur à la date d'ouverture du droit.

Art. 17. - Le montant de la pension de vieillesse est fixée à 30% du revenu moyen de référence en cas de réalisation de 40 trimestres de cotisations, toute fraction de cotisation supérieure à 40 trimestres ouvre droit par période d'un trimestre de cotisation supplémentaire à une majoration égale à 0,5 % du revenu moyen de référence, sans que le montant total de la pension puisse excéder un maximum de 80 % dudit revenu.

En tout état de cause le montant de la pension de vieillesse, d'invalidité et de survivants ne peut être inférieur à 200 dinars par mois.

Section V

Commission Consultative

Art. 18. - Il est institué auprès du ministère chargé de la culture, une commission consultative chargée de donner son avis sur toutes les questions relatives à la couverture sociale des artistes, des créateurs et des intellectuels, ainsi que l'évaluation du régime institué par la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002 et la présentation d'un rapport annuel y afférent au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la culture et au ministre chargé de la sécurité sociale.

Cette commission est présidée par un représentant du ministère chargé de la culture, elle est composée de :

- un représentant du ministère chargé de la sécurité sociale : membre,
- un représentant du ministère chargé des finances : membre,
- un représentant de la caisse nationale de sécurité sociale : membre,
- un représentant de l'organisme tunisien de la protection des droits d'auteurs : membre.

Le président et les membres de la commission sont désignés par les ministères et les structures concernés.

La commission peut convoquer toute personne ou organisme dont elle juge sa présence utile.

La commission se réunit, sur convocation de son président, chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par semestre.

La commission se réunit et donne son avis en présence de la majorité de ses membres.

Le secrétariat de la commission est assuré par un cadre du ministère chargé de la culture.

Art. 19. - La commission consultative est chargée en outre des attributions suivantes :

- examiner les demandes de candidature à l'affiliation au régime institué par la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002, en ce qui concerne l'appartenance des auteurs de ces demandes au secteur culturel ou l'exercice d'une activité artistique ou culturelle de manière permanente, son avis est pris en compte pour la remise d'une attestation à cet effet par les services relevant du ministère chargé de la culture sur la base de critères objectifs, tels que la participation de l'intéressé aux manifestations locales, nationales ou internationales, l'exercice effectif et régulier de l'activité culturelle ou le rayonnement dans le cadre de l'activité visant le développement du patrimoine culturel.
- s'assurer du non-assujettissement des candidats à l'affiliation au régime prévu par le présent décret à aucun autre régime légal de sécurité sociale, ainsi que le non-bénéfice d'aucune indemnité attribuée par l'Etat ou d'un revenu lié à une

autre activité, et ce, compte tenu des enquêtes effectuées à cet effet selon les besoins par les services des ministères chargés de la culture, de la sécurité sociale et les services de la caisse nationale de sécurité sociale.

La commission procède à l'examen des demandes qui lui sont soumises dans un délai d'un mois à compter de leur réception.

L'intéressé est avisé de l'avis de la commission par voie de notification écrite dans un délai de 15 jours à compter de la date de la décision.

Section VI

Dispositions transitoires

Art. 20. - L'acceptation des demandes d'affiliation des personnes visées à l'article premier du présent décret, bénéficiaires des indemnités permanentes attribuées par l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002, est effectuée sur la base d'une liste nominative établie par le ministère chargé de la culture.

Art. 21. - L'admission des demandes d'affiliation des personnes dont l'âge dépasse 55 ans à la date de la promulgation de la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002 susvisée et qui ne bénéficient d'aucun revenu ou d'une indemnité permanente attribuée par l'Etat est effectuée sur la base de l'avis de la commission consultative citée à l'article 18 du présent décret à partir d'une liste nominative établie par le ministère chargé de la culture et compte tenu des enquêtes sociales effectuées par les services du ministère chargé de la sécurité sociale.

Art. 22. - L'admission des demandes d'affiliation des personnes atteintes d'une invalidité est effectuée après soumission de ces personnes à la commission médicale prévue à l'article 72 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 susvisée et après avis de la commission consultative visée à l'article 18 du présent décret.

Art. 23. - L'admission de l'affiliation des personnes visées par la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002, bénéficiaires d'une indemnité permanente accordée par l'Etat inférieure à 200 D, est effectuée sur la base d'une liste nominative transmise par les services du ministère chargé de la culture à la commission consultative citée à l'article 18 du présent décret et après avis de celle-ci.

L'admission de l'affiliation des personnes visées par la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002, également bénéficiaires d'une pension inférieure à 200D, est effectuée sur la base d'une liste nominative transmise par les services du ministère chargé de la sécurité sociale à la commission consultative visée à l'article 18 du présent décret et après avis de celle-ci.

Art. 24. - L'octroi des prestations dans le cadre de ce régime au profit des personnes visées à l'article 22 du présent décret prend effet à partir de la date de la décision de la commission médicale susvisée.

L'octroi des prestations au profit des personnes visées aux articles 20, 21 et 23 du présent décret prend effet à partir du premier jour du mois qui suit l'avis de la commission consultative.

Art. 25. - Il est attribué aux artistes, aux créateurs et aux intellectuels bénéficiaires, à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002 susvisée, d'une indemnité accordée par l'Etat et dont le montant est

supérieur au seuil minimum de la pension cité à l'article 13 de la loi sus-indiquée, une pension servie par la caisse nationale de sécurité sociale dont le montant est égal à l'indemnité susvisée.

Art. 26. - Les ministres des affaires sociales et de la solidarité, des finances et de la culture, de la jeunesse et des loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 avril 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2003-895 du 21 avril 2003, portant ratification du programme exécutif de coopération dans le domaine sportif, entre la République Tunisienne et la République Islamique d'Iran pour les années 2003-2004.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le programme exécutif de coopération dans le domaine sportif conclu, à Tunis le 7 février 2003, entre la République Tunisienne et la République Islamique d'Iran pour les années 2003-2004.

Décète :

Article Premier. - Est ratifié, le programme exécutif de coopération dans le domaine sportif conclu, à Tunis le 7 février 2003, entre la République Tunisienne et la République Islamique d'Iran pour les années 2003-2004.

Art.2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 avril 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-896 du 21 avril 2003.

Monsieur Othman Attafi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division de l'action économique et de l'investissement au gouvernorat du Kef, avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2003-897 du 21 avril 2003.

Madame Saïda Miled, conservateur des bibliothèques ou de documentation, est chargée des fonctions de chef de division de l'information et des conférences au gouvernorat de Bizerte, avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2003-898 du 21 avril 2003.

Madame Saïda Limam, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de chef de subdivision des affaires administratives et financières à la division des affaires administratives générales au gouvernorat de Bizerte avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2003-899 du 21 avril 2003.

Monsieur Chokri Sioud, commissaire de police, est chargé des fonctions de chef de service de la réglementation et des autorisations administratives à la direction des affaires administratives et financières à la commune de Tunis.

Par décret n° 2003-900 du 21 avril 2003.

Monsieur Noureddine Mabrouk, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des travaux et des voiries et de l'éclairage à la sous-direction technique à la commune de Mahdia.

Par décret n° 2003-901 du 21 avril 2003.

Monsieur Amor Ben Abid, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des autorisations urbaines à la direction technique à la commune de Mhamdia Fouchana.

Par décret n° 2003-902 du 21 avril 2003.

Monsieur Lotfi Bousbih, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des ateliers à la direction technique à la commune de Bizerte.

Par décret n° 2003-903 du 21 avril 2003.

Monsieur Mohamed Nébib Ghiloufi, architecte, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Douz.

Liste des agents d'accueil à promouvoir au choix au grade de commis d'administration au titre de l'année 2001 exerçant à la commune de Tunis

Monsieur Abdelhafidh Mâaoui.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-904 du 21 avril 2003.

Madame Zakia Amara épouse Bouaziz, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-905 du 21 avril 2003.

Monsieur Ahmed Baklouti, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-906 du 21 avril 2003.

Monsieur Hédi Zantour, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-907 du 21 avril 2003.

Monsieur Mongi Azabou, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-908 du 21 avril 2003.

Monsieur Abdelhamid Trad, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-909 du 21 avril 2003.

Monsieur Abdelmalek dit Youssef Bizid, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-910 du 21 avril 2003.

Monsieur Tahar Jouini, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-911 du 21 avril 2003.

Monsieur Mustapha Zghal, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-912 du 21 avril 2003.

Madame Alia Baccar épouse Bornaz, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-913 du 21 avril 2003.

Madame Nebila Zeineb Chaâbouni épouse Mezghani, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-914 du 21 avril 2003.

Monsieur Ali Belghith, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-915 du 21 avril 2003.

Madame Rachida Remadi épouse Chapoutot, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-916 du 21 avril 2003.

Monsieur Ridha Boukraâ, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-917 du 21 avril 2003.

Madame Moufida Saïed épouse Essamet, maître de conférences, est maintenue en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-918 du 21 avril 2003.

Monsieur Mohamed Daoud, maître de conférences, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-919 du 21 avril 2003.

Monsieur Hafnaoui Amairia, maître de conférences, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-920 du 21 avril 2003.

Madame Saïda Bouzouita, maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-921 du 21 avril 2003.

Monsieur Ali Hamdi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2003.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 21 avril 2003, portant classification des établissements des œuvres universitaires relevant des offices des œuvres universitaires pour le Nord, le Centre et le Sud.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 88-135 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Nord,

Vu la loi n° 88-136 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Centre, telle que modifiée par la loi n° 96-89 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 88-137 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Sud, telle que modifiée par la loi n° 96-90 du 6 novembre 1996,

Vu le décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, portant attributions et organisation des établissements des œuvres universitaires et emplois fonctionnels dans lesdits établissements et notamment son article 2,

Vu le décret n° 2002-2105 du 23 septembre 2002, portant création de deux établissements d'œuvres universitaires,

Vu le décret n° 2002-2713 du 22 octobre 2002, portant création d'établissements d'œuvres universitaires,

Vu le décret n° 2002-3261 du 17 décembre 2002, portant changement d'appellation d'un établissement d'œuvres universitaires,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 12 janvier 2001 portant classification des établissements des œuvres universitaires pour le Nord, le centre et le Sud, tel que modifié par l'arrêté du 6 août 2002,

Vu l'avis du directeur général de l'office des œuvres universitaires pour le Nord,

Vu l'avis du directeur général de l'office des œuvres universitaires pour le centre,

Vu l'avis du directeur général de l'office des œuvres universitaires pour le Sud,

Vu l'avis du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Les cités, les résidences et les restaurants universitaires, ainsi que les centres universitaires d'animation culturelle et sportive relevant de l'office des œuvres universitaires pour le Nord sont classés comme suit :

A - Etablissements d'œuvres universitaires de la catégorie "A" :

- 1- Cité universitaire Bardo II,
- 2- Cité universitaire de l'Ariana,
- 3- Cité universitaire de Mutuelle-ville,
- 4- Cité universitaire de Monfleury,
- 5- Cité universitaire "Hassen Ennouri" de Bizerte,
- 6- Cité universitaire El Mourouj,
- 7- Cité universitaire de Hammam Chott,
- 8- Cité universitaire Ras Tabia,
- 9- Cité universitaire Ben Arous,
- 10- Cité universitaire Bardo I,
- 11- Cité universitaire les jardins à Tunis,
- 12- Cité universitaire "Bullaregia" de Jendouba,
- 13- Foyer universitaire de Nabeul,
- 14- Foyer universitaire El Omrane supérieur I,
- 15- Foyer universitaire Chawki El Menzah 7,
- 16- Foyer universitaire El Omrane supérieur III,
- 17- Foyer universitaire des étudiantes de la Manouba,
- 18- Foyer universitaire El Bassatine de la Manouba,
- 19- Foyer universitaire El Wardia à Tunis,
- 20- Foyer universitaire El Mourouj,
- 21- Foyer universitaire El Yassamine à Ibn Khaldoun,
- 22- Foyer universitaire Mahmoud El Messaâdi à Jendouba,
- 23- Restaurant universitaire du Campus à Tunis,
- 24- Restaurant universitaire de la Manouba,
- 25- Restaurant universitaire de Nabeul,
- 26- Restaurant universitaire El Omrane supérieur,
- 27- Restaurant universitaire El Menzah VII,

28- Centre universitaire d'art dramatique et d'activités culturelles,

29- Centre universitaire d'animation culturelle et sportive Ibn Abil-Diyâf à Manouba.

B - Etablissements d'œuvres universitaires de la catégorie "B" :

- 1- Cité universitaire de Mateur,
- 2- Cité universitaire Kheireddine Tounsi à Hammam Chott,
- 3- Foyer universitaire "El Ferdaous" Tunis,
- 4- Foyer universitaire Ibn Rochd Tunis,
- 5- Foyer universitaire Balkis El Menzah VII,
- 6- Foyer universitaire Bardo III,
- 7- Foyer universitaire El Omrane supérieur II,
- 8- Foyer universitaire route de l'aérodrome Ariana,
- 9- Foyer universitaire El Menzah,
- 10- Foyer universitaire Fattouma Bourguiba à Tunis,
- 11- Foyer universitaire cité Ezzouhour,
- 12- Foyer universitaire Habib Thameur Ariana,
- 13- Foyer universitaire de Ben Arous,
- 14- Foyer universitaire "Ibn Charaf" Ariana,
- 15- Foyer universitaire rue Madrid Tunis,
- 16- Foyer universitaire Erriadh Tunis,
- 17- Foyer universitaire de Bab El Khadra,
- 18- Foyer universitaire Ibn Khaldoun à Tunis,
- 19- Foyer universitaire rue de Mulhouse,
- 20- Foyer universitaire 7 novembre à Tunis,
- 21- Foyer universitaire Tahar Haddad à Nabeul,
- 22- Foyer universitaire Youghorta au Kef,
- 23- Foyer universitaire Moussa Ibn Nousaïr à Zaghouan,
- 24- Restaurant universitaire de la Rabta,
- 25- Restaurant universitaire Bouchoucha,
- 26- Restaurant universitaire la Chargaia Tunis,
- 27- Restaurant universitaire de Carthage,
- 28- Restaurant universitaire Ali Douâgi à Tunis,
- 29- Restaurant universitaire Ali Belhouène à Jendouba,
- 30- Restaurant universitaire Ibn Mandhour à Radès,
- 31- Restaurant universitaire Hannibal au Kef,
- 32- Restaurant universitaire Mostafa Khraïef à Zaghouan.

Art. 2. - Les cités, les résidences et les restaurants universitaires, ainsi que les centres universitaires d'animation culturelle et sportive relevant de l'office des œuvres universitaires pour le Centre sont classés comme suit :

A - Etablissements d'œuvres universitaires de la catégorie "A" :

- 1- Cité universitaire Ibn Sina à Sousse,
- 2- Cité universitaire Ibn Khaldoun à Sousse,
- 3- Cité universitaire El Ghazali à Sousse,
- 4- Cité universitaire Fattouma Bourguiba à Monastir,
- 5- Cité universitaire Okba Ibn Nafaâ à Kairouan,
- 6- Cité universitaire Sabra Kairouan,

- 7- Cité universitaire Erriadh à Sousse,
- 8- Foyer universitaire "Sahloul" à Sousse,
- 9- Foyer universitaire El Bassatine à Monastir,
- 10- Foyer universitaire de Mahdia,
- 11- Foyer universitaire "Rakkada" Kairouan,
- 12- Restaurant universitaire Skanès à Monastir,
- 13- Centre culturel universitaire à Monastir,
- 14- Centre culturel universitaire Yahia Ben Omar Sousse,
- 15- Centre universitaire d'animation culturelle et sportive de Rakkada à Kairouan.

B - Etablissements d'œuvres universitaires de la catégorie "B" :

- 1- Cité universitaire de Ksar Helal,
- 2- Foyer universitaire Erriadh à Sousse,
- 3- Foyer universitaire Ibn Jazzar à Sousse,
- 4- Foyer universitaire Khzama à Sousse,
- 5- Foyer universitaire 3 août à Monastir,
- 6- Foyer universitaire Imam Mezri à Monastir,
- 7- Foyer universitaire Skanès à Monastir,
- 8- Foyer universitaire Abou El Kacem Echebbi Kairouan,
- 9- Foyer universitaire 5 septembre 1934 à Moknine,
- 10- Foyer universitaire Ibn Rachik à Rakkada à Kairouan,
- 11- Restaurant universitaire les roses à Monastir,
- 12- Restaurant universitaire de Mahdia,
- 13- Restaurant universitaire Ibn Rochd à Rakkada à Kairouan,
- 14- Restaurant universitaire El Farabi à Sousse,
- 15- Restaurant universitaire Ibn Jazzar à Kairouan.

Art. 3. - Les cités, les résidences et les restaurants universitaires, ainsi que les centres universitaires d'animation culturelle et sportive relevant de l'office des œuvres universitaires pour le Sud sont classés comme suit :

A - Etablissements d'œuvres universitaires de la catégorie "A" :

- 1- Cité universitaire Ali Nouri à Sfax,
- 2- Cité universitaire Ibn Jazzar à Sfax,
- 3- Cité universitaire Ibn Chabbat Sfax,
- 4- Cité universitaire Sidi Mansour Sfax,
- 5- Cité universitaire les jasmins de Sfax,
- 6- Cité universitaire Omar Ibn Khattab à Gabès,
- 7- Foyer universitaire "Ibn Mandhour" de Gafsa,
- 8- Foyer universitaire "Ennakhil" de Gabès,
- 9- Restaurant universitaire "Ezzayatine" de Sfax,
- 10- Restaurant universitaire Ibn Rached,
- 11- Centre universitaire d'animation culturelle et sportive à Sfax.

B - Etablissements d'œuvres universitaires de la catégorie "B" :

- 1- Cité universitaire Sidi Marzouk de Gabès,
- 2- Foyer universitaire Tanyour à Sfax,

- 3- Foyer universitaire El Bassatine à Sfax,
- 4- Foyer universitaire commandant Béjaoui à Sfax,
- 5- Foyer universitaire El Farabi à Sfax,
- 6- Foyer universitaire Imam Sahnoun à Sfax,
- 7- Foyer universitaire Ibn Abi Sarah à Gabès,
- 8- Foyer universitaire "Ulysse" de Jerba,
- 9- Foyer universitaire Ettifechi,
- 10- Restaurant universitaire El Manar à Sfax,
- 11- Restaurant universitaire "Elwihat" de Gabès,
- 12- Restaurant universitaire Ali Charfi à Sfax,
- 13- Restaurant universitaire Kheireddine Tounsi à Djerba,
- 14- Centre universitaire d'animation culturelle et sportive de Gabès.

Art. 4. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et notamment l'arrêté du 12 janvier 2001, tel que modifié par l'arrêté du 6 août 2002 susvisé.

Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 avril 2003.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTÈRE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DU TRANSPORT**

Décret n° 2003-922 du 21 avril 2003, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'instance nationale des télécommunications.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Le présent décret a pour objet de fixer l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'instance nationale des télécommunications.

CHAPITRE PREMIER

L'organisation administrative

Section première

Le président de l'instance

Art. 2. – Le président de l'instance nationale des télécommunications assure la direction administrative et financière de l'instance.

A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :

- arrêter le budget de l'instance et en assurer la gestion,
- arrêter les états financiers de l'instance,
- conclure les marchés conformément aux procédures prévues à l'article 15 du présent décret,
- proposer l'organisation des services de l'instance, son règlement intérieur, ainsi que le statut particulier de son personnel et son régime de rémunération et les soumettre au conseil de gestion,
- autoriser le paiement des dépenses et la perception des créances de l'instance,
- représenter l'instance auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires,
- conclure les opérations d'acquisition, d'échange et toutes opérations immobilières relevant de l'activité de l'instance,
- autoriser la réalisation des études et des recherches techniques et économiques nécessitées par le contrôle du respect des obligations découlant des dispositions législatives et réglementaires dans le domaine des télécommunications,
- exécuter toute autre mission entrant dans les activités de l'instance.

Art. 3. – Le président peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité dans la limite des missions qui leur sont dévolues.

Art. 4. – En cas d'absence du président ou d'empêchement d'exercer ses attributions, le vice-président assure le fonctionnement de l'instance.

Section 2

Le conseil de gestion

Art. 5. – Il est créé au sein de l'instance nationale des télécommunications un organe administratif dénommé conseil de gestion chargé d'assister le président de l'instance dans la gestion administrative et financière de l'instance, ainsi que l'approbation des questions suivantes :

- le budget de l'instance,
- les états financiers,
- l'organigramme de l'instance et son règlement intérieur,
- les projets du statut particulier du personnel de l'instance ainsi que son régime de rémunération,
- les marchés et les conventions conclus par l'instance,

- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l'instance,
- les emprunts contractés par l'instance,
- les résultats des études et des recherches autorisées par le président de l'instance et leur adoption en tant que support pour les arrêts et décisions émis par l'instance,
- et d'une façon générale, toute question relevant de l'activité de l'instance et qui lui est soumise par le président du conseil.

Art. 6. – Le conseil de gestion est composé des membres suivants :

- le président de l'instance : président,
- le vice-président de l'instance : membre,
- le membre exerçant à plein temps conseiller auprès de la cour des comptes : membre,
- un représentant du Premier ministre : membre,
- un représentant du ministère des finances : membre.

Le représentant du premier ministre et celui du ministère des finances sont désignés par décision du président de l'instance sur proposition du Premier ministre et du ministre des finances, et ce, pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.

Le président de l'instance peut faire appel, lors des réunions du conseil de gestion, à toute personne dont l'avis est jugé utile pour les travaux du conseil.

Art. 7. – Le conseil de gestion se réunit, sur convocation de son président chaque fois que nécessaire et au moins une fois par trimestre pour étudier et approuver les questions inscrites à l'ordre du jour qui est communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion.

Le conseil de gestion ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Au cas où le quorum n'est pas atteint, le conseil tiendra après dix jours une deuxième réunion, quel que soit le nombre des membres présents pour examiner les questions urgentes.

Dans tous les cas, le conseil de gestion prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité, celle du président est prépondérante.

Section 3

Le secrétariat permanent

Art. 8. – Il est créé au sein de l'instance nationale des télécommunications un secrétariat permanent composé d'un bureau des procédures et d'un bureau d'ordre.

Art. 9. – Le bureau des procédures est chargé notamment :

- de tenir le greffe,
- de l'enregistrement des requêtes et des documents présentés,
- du suivi des dossiers des requêtes à toutes les étapes et permettre la consultation des dossiers par les parties concernées, sous réserve des dispositions de l'article 72 du code des télécommunications,
- de la préparation de l'ordre du jour des réunions de l'instance et la convocation des membres et des parties concernées conformément aux décisions du président de l'instance,

- de dresser les procès-verbaux des réunions,
- de notifier les décisions de l'instance aux parties concernées,

- de collecter et de conserver les textes à caractère législatif et réglementaire, les études et recherches relatives aux télécommunications, et d'une manière générale tous les documents ayant trait à l'activité de l'instance,

- de mettre en place une banque des données et archiver les données nécessaires au fonctionnement de l'instance,

- d'assurer toute autre mission qui lui sera confiée par le président de l'instance.

Art. 10. – Le bureau d'ordre assure de l'enregistrement de toutes les correspondances et requêtes adressées à l'instance dans un registre réservé au courrier arrivé. Il est chargé également d'enregistrer les correspondances émises par l'instance dans un registre réservé au courrier départ.

Art. 11. – Le secrétariat permanent de l'instance est dirigé par un secrétaire permanent.

CHAPITRE II

L'organisation financière

Art. 12. – Le président de l'instance nationale des télécommunications arrête le budget de l'instance et le soumet au conseil de gestion pour approbation.

Le budget fait ressortir les prévisions des recettes et des dépenses.

Art. 13. – Le budget de l'instance comprend les recettes et les dépenses ci-après :

I – Recettes :

- les revenus découlant des redevances d'attribution des numéros et des adresses,

- les subventions et dotations que l'Etat accorde, le cas échéant, à l'instance,

- les divers dont obtenus par l'instance de la part d'organismes nationaux ou internationaux, et ce, après approbation du conseil de gestion,

- les emprunts.

II – Dépenses :

- les dépenses de fonctionnement de l'instance,

- les charges des emprunts contractés et les dépenses d'amortissement des biens meubles et immeubles,

- les dépenses d'équipement et d'extension,

- les dépenses d'études et d'expertise.

Art. 14. – La comptabilité de l'instance nationale des télécommunications est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale.

La comptabilité de l'instance est soumise à une révision effectuée par un membre de l'ordre des experts comptables tunisiens conformément à la réglementation en vigueur.

L'instance doit, en outre, publier chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne, et à ses frais, les résultats de sa gestion financière.

Art. 15. – Les marchés conclus par l'instance nationale des télécommunications sont soumis à une procédure arrêtée par le président de l'instance après approbation du conseil de gestion.

CHAPITRE III

Modalités de fonctionnement de l'instance nationale des télécommunications

Art. 16. – Le président de l'instance fixe les travaux des réunions de l'instance et convoque les membres une semaine avant la tenue de la réunion.

Art. 17. – Le président de l'instance charge l'un de ses membres de l'étude des demandes de réservation et d'attribution des ressources de numérotation et des demandes d'obtention des noms de domaines d'internet, ce dernier est chargé de dresser un rapport comprenant les observations relatives à toute demande et de le transmettre au président de l'instance qui le présente à l'instance pour prendre ses décisions.

Art. 18. – Le Premier ministre, les ministres des technologies de la communication et du transport et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 avril 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-923 du 21 avril 2003, instituant une prime de présence au profit des membres de l'instance nationale des télécommunications.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié notamment par la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l'année 2002,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002,

Vu le décret n° 2001-2617 du 9 novembre 2001, portant nomination du vice-président et des membres de l'instance nationale des télécommunications,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Il est instituée au profit des membres de l'instance nationale des télécommunications une prime dénommée prime de présence.

Art. 2. – La prime visée à l'article premier du présent décret est servie mensuellement conformément au tableau suivant :

Qualité	Montant
- les deux membres exerçant à plein temps	300 dinars par mois
- les autres membres	50 dinars pour chaque séance

Art. 3. – La prime de présence est servie aux intéressés en sus des traitements et primes liés à leurs grades et emplois fonctionnels, qu'ils perçoivent dans leurs corps d'origine.

Art. 4. – La prime de présence est servie à compter du 1^{er} janvier 2003.

Art. 5. – Les ministres des finances et des technologies de la communication et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 avril 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU TOURISME, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

Décret n° 2003-924 du 21 avril 2003, portant rectificatif du décret n° 81-855 du 18 juin 1981 (paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 44 du 26 juin 1981), portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'agence foncière touristique de parcelles de terrains sises à Monsatir nécessaires à la réalisation du projet touristique Jenan El Oust.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu le décret n° 81-855 du 18 juin 1981, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, au profit de l'agence foncière touristique de parcelles de terrains sises à Monastir nécessaires à la réalisation du projet touristique Jenan El Oust,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Décète :

Article premier. – Sont rectifiées partiellement les dispositions du décret n° 81-855 du 18 juin 1981, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, au profit de l'agence foncière touristique de parcelles de terrains sises à Monastir nécessaires à la réalisation du projet touristique Jenan El Oust, et ce, concernant les deux numéros d'ordres mentionnés dans le tableau ci-après et tel qu'indiqué au plan annexé au présent décret :

N° d'ordre	N° du titre foncier	N° de la parcelle	Superficie totale	Superficie exproprié	Propriétaires	Proportions expropriés
14	291 Monastir	E.279 (partie)	5554 m ²	231,42m ²	- Mohamed Hédi Ben Ali Ben Ahmed Lanouar - son frère Khaled - leur frère Ameur tous propriétaires dans l'indivision avec l'agence foncière touristique	5/360 5-360 5-360
16	32977 Monastir	E. 491	760m ²	Totalité	- Aichoucha Bent Slimen Mani	Totalité de l'immeuble

Art. 2. – Les ministres de l'intérieur et du développement local et du tourisme, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 avril 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

INDEMNITE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Par décret n° 2003-925 du 21 avril 2003.

Est octroyée à Monsieur Youssef Abdelkafi, directeur des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère du tourisme, du commerce et de l'artisanat, l'indemnité de gestion administrative et financière.

NOMINATION

Par décret n° 2003-926 du 21 avril 2003.

Mademoiselle Béchira Lejmi, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service de la formation dans le domaine du commerce international et du suivi de la coopération avec les pays frères et amis à la direction chargée du système commercial multilatéral et des relations avec l'organisation mondiale du commerce à la direction générale de la coopération économique et commerciale au ministère du tourisme, du commerce et de l'artisanat.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2003-927 du 21 avril 2003, portant modification du décret n° 95-1224 du 10 juillet 1995, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à Oued El Meleh au gouvernorat de Béja, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued El Kantara.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu le décret n° 95-1224 du 10 juillet 1995, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à Oued El Meleh au gouvernorat de Béja, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued El Kantara,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Décète :

Article premier. – Est modifié, le tableau parcellaire de l'article premier du décret n° 95-1224 du 10 juillet 1995, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre, sises à Oued El Meleh au gouvernorat de Béja, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued El Kantara, tel qu'indiqué au plan annexé au présent décret et au tableau ciaprès :

N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
164, 165, 166, 155, 159, 154, 158, 153, 157, 152, 156, 161, 168, 162, 167 et 163 au plan de l'immeuble objet du titre foncier n° 180116	180116	Terres de grande culture	4309h15a44ca	19h01a87ca	1- Chedlia Bent Chedli Ben Mami 2- Zeineb 3- Seyda, les deux dernières filles de Mohamed Salah Ben Mohamed Sfar 4- Arbia 5- Fatma, les deux dernières filles de Mannoubi Sfar 6- Rachid Ben Ibrahim Ben Mhadheb Ben Ayed Hammami 7- Hassine 8- Mohamed Naceur 9- Hassiba, les trois derniers enfants de Mustapha Ben Mahamed Bayrem 10- Khadija 11- Mustapha, les deux derniers enfants de Hassen Ben Mustapha Ben Mahamed Bayrem 12- Fatma Bent Mohamed Habib Jellouli 13- Saida 14- Selima 15- Mohamed Karim 16- Mohamed Layht Iyadh, les quatres deniers enfants de Mohamed Lassaâd Ben Maimoune Ben Becher 17- Fatma 18- Zakia 19- Mohamed Chedli, les trois derniers enfants de Bechir Ben Béji Sfar 20- Zakia 21- Laâroussi 22- Salah 23- Moncef, les quatre derniers enfants de Ahmed Ben Ayed, 24- Lilia Ben Hedi Ben Mahamed Sfar ou Mohamed Sfar 25- Mouadh 26- Hajer, les deux derniers enfants de Mohamed Hedi Ben Mahamed Sfar 27- Jalila 28- Ahmed 29- Fatma 30- Emna, les quatre derniers enfants de Mohamed Ben Hedi Ben Mahamed Sfar 31- Zine El Abidine 32- Fatma 33- Mustapha, les trois derniers enfants de Mahmoud Ben Béji Sfar 34- Radhia 35- Aroussia, les deux dernières filles de Mohamed Denguezli 36- Jaâfar Ben Abderrafi Ben Hamda Cherif 37- Nourelhouda Ben Mahmoud Ben Béji Sfar 38- Hedia 39- Moheddine 40- Ouassila 41- Mohamed Aziz 42- Neila 43- Moncef, les six derniers enfants de Salah Ben Abdelkerim Ben Dhiâf 44- Fatma Bent Mannoubi Sfar 45- Hela 46- Hammouda 47- Emna 48- Rim, les quatre derniers enfants de Mohamed Khiareddine Ben Mustapha Bayrem 49- Habib

N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
					Ben Ali Ben Sadok Halila 50- Fadhel Chafik 51- Saddredine Othmane 52- Feriel Ichraf, les trois derniers enfants de Mohamed Chedli Ben Tahar Lakhddhar 53- Faïza Hedia Habiba Bent Moheddine Ben Ahmed Kaddour 54- Sirine Fatma Bent Mohamed Kamel Ben Tahar Lakhddhar 55- Mohamed Kamel 56- Mohamed Arbi 57- Khaled 58- Mohamed Taher 59- Mohamed Hichem 60- Fatma, les six deniers enfants de Mohamed Hedi Belkadhi 61- Chams Douha 62- Rim Hamida 63- Mohamed Mustapha 64- Atf 65- Bourane, les cinq derniers enfants de Mohamed Aziz Belkadhi 66- Lamia 67- Khalil 68- Insaf, les trois derniers enfants de Zine El Abidine Belkadhi 69- Ibrahim Ben Mhadheb Ben Ayed Hammami

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 avril 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2003-928 du 21 avril 2003, portant réduction à 10% du taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations de ventes relatives à l'hébergement des touristes résidents réalisées par les agences de voyage.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 et notamment son article 8, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu l'avis du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Est réduit à 10% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations de ventes relatives à l'hébergement des touristes résidents réalisées par les agences de voyage.

Art. 2. – Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2003.

Art. 3. – Les ministres des finances et du tourisme, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 avril 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-929 du 21 avril 2003, relatif à la fixation des secteurs de la technologie de communication et de l'information et des nouvelles technologies ouvrant droit au bénéfice de l'avantage fiscal, au titre de l'investissement, prévu par les articles 39 et 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, tel que modifiés par les articles 21 et 23 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001 et notamment les articles 39 et 48 dudit code,

Vu la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001 et notamment ses articles 21 et 23,

Vu l'avis des ministres des technologies de la communication et du transport et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Les secteurs de la technologie de communication et de l'information et des nouvelles technologies ouvrant droit au bénéfice de l'avantage fiscal, au titre de l'investissement, prévu par le paragraphe IV de l'article 39 et le paragraphe VII ter de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifiés, par les articles 21 et 23 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001, sont fixés comme suit :

I - les secteurs de la technologie de communication et de l'information : lesdits secteurs comprennent l'ensemble des technologies permettant l'acheminement, la conservation, le traitement, la distribution et la sécurité des informations qu'elles soient écrites, visuelle ou audibles, et sont classés comme suit :

1) le développement des moyens et des équipements utilisés dans le secteur de la technologie de communication et de l'information, dont notamment :

- l'invention de nouveaux équipements répondant aux normes nationales et internationales utilisés dans les fonctions attribuées aux technologies de communication et de l'information,
- le développement d'équipements afférents aux technologies de communication et de l'information afin d'améliorer ou de diversifier le rendement de ces équipements,
- l'amélioration du taux d'intégration d'au moins 20% dans la production d'équipements afférents aux technologies de communication et de l'information.

2) la réalisation ou le développement de logiciels permettant la diversification, l'amélioration ou l'introduction de nouvelles fonctions aux équipements utilisés dans le domaine de la technologie de communication et de l'information en respectant les normes adoptées à l'échelle nationale et internationale ainsi que les normes de qualité,

3) la mise en place ou le développement de logiciels et des applications afin de réaliser ou de fournir des services à utilité sociale, économique, culturelle, éducative ou scientifique sur la base des technologies de communication et de l'information,

4) le développement ou la mise en place de logiciels et de systèmes aidant à renforcer la sécurité des systèmes d'information et de communication avec toutes leurs composantes,

5) les activités et les recherches ayant pour but l'exploitation des applications et des logiciels afin de répondre aux besoins nationaux eu égard, notamment, à la langue, au contenu et aux utilisations.

II - Les secteurs des nouvelles technologies : ce chapitre comprend tous les secteurs dont les investissements permettent :

- l'exploitation d'idées, de produits, de mécanismes, de normes ou de créations renforçant la compétitivité des produits et des services,
- la compression des coûts, l'augmentation de la production ou l'amélioration de la qualité ou de la productivité,
- la fabrication de matières, produits ou de nouveaux mécanismes ou l'installation de systèmes ou de services, de nouveaux procédés ou le développement de ceux existants.

Art. 2. – Les ministres des finances, des technologies de la communication et du transport et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 avril 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE

NOMINATION

Par décret n° 2003-930 du 21 avril 2003.

Mademoiselle Fekria Romdhani, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service de la qualité à la direction générale des stratégies industrielles au ministère de l'industrie et de l'énergie.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 2003-931 du 21 avril 2003.

Le docteur Ghannouchi Slaheddine, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Farhat Hached de Sousse (service des urgences).

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-932 du 21 avril 2003.

Monsieur Ayed Mansour, médecin spécialiste de la santé publique à l'hôpital de Grombalia, est maintenu pour une période d'une année, à compter du 1^{er} août 2003.

Liste des agents temporaires de la catégorie "D" à titulariser au choix dans le grade d'agent d'accueil de la santé publique au titre de l'année 2002

Radhia Maghroum.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

Décret n° 2003-933 du 21 avril 2003, portant ratification de l'accord de garantie conclu à Abidjan le 31 décembre 2002, entre la République Tunisienne et la banque Africaine de Développement et relatif au prêt accordé à la Banque de Tunisie et des Emirats d'investissement.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2003-24 du 31 mars 2003, portant approbation de l'accord de garantie conclu à Abidjan le 31 décembre 2002, entre la République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement et relatif au prêt accordé à la banque de Tunisie et des Emirats d'investissement,

Vu l'accord de garantie conclu à Abidjan le 31 décembre 2002, entre la République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement et relatif au prêt accordé à la banque de Tunisie et des Emirats d'investissement.

Décrète :

Article premier. – Est ratifié, l'accord de garantie conclu à Abidjan le 31 décembre 2002, entre la République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement et relatif au prêt accordé à la banque de Tunisie et des Emirats d'investissement d'un montant de quarante millions (40.000.000) d'euros, en vertu de l'accord qu'elles ont conclu le 31 décembre 2002 (quatrième ligne de crédit).

Art. 2. – Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 avril 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 21 avril 2003, portant homologation du plan de réaménagement foncier du secteur de Bordj Ettouil-Ecebala (deuxième tranche) relevant du périmètre de la basse vallée de la Medjerda de la délégation de Raoued, au gouvernorat de l'Ariana.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 58-63 du 11 juin 1958, portant réforme agraire de la basse vallée de la Medjerda, modifiée par la loi n° 60-6 du 26 juillet 1960 et complétée par la loi n° 86-70 du 19 juillet 1986,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu le décret n° 84-490 du 2 mai 1984, portant révision des limites du périmètre d'irrigation de la mise en valeur de la basse vallée de Medjerda,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 9 octobre 1984, portant ouverture des opérations de réaménagement foncier dans les zones de Cebala-Henchir Toubiaz et Kalâat Landalous,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de l'Ariana le 26 septembre 2002,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 21 décembre 2001.

Arrête :

Article premier. – Est homologué, le plan de réaménagement foncier du secteur de Bordj Ettouil-Ecebala (deuxième tranche) du périmètre de la basse vallée de Medjerda de la délégation de Raoued, au gouvernorat de l'Ariana.

Art. 2. – Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toutes nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement, sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. – Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. – Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 avril 2003.

*Le Ministre de l'Agriculture,
de l'Environnement et des Ressources
Hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 21 avril 2003, portant homologation du plan de réaménagement foncier du secteur de Bordj El Amri relevant du périmètre de la basse vallée de la Medjerda de la délégation de Bordj El Amri, au gouvernorat de Manouba.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 58-63 du 11 juin 1958, portant réforme agraire de la basse vallée de la Medjerda, modifiée par la loi n° 60-6 du 26 juillet 1960 et complétée par la loi n° 86-70 du 19 juillet 1986,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu le décret n° 84-490 du 2 mai 1984, portant révision des limites du périmètre d'irrigation de la mise en valeur de la basse vallée de Medjerda,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 24 septembre 1974, portant ouverture des opérations de réaménagement foncier dans la zone de Bordj El Amri,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Manouba le 11 novembre 2002.

Arrête :

Article premier. – Est homologué, le plan de réaménagement foncier du secteur de Bordj El Amri du

périmètre de la basse vallée de Medjerda de la délégation de Bordj El Amri, au gouvernorat de Manouba.

Art. 2. – Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toutes nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement, sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. – Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 avril 2003.

*Le Ministre de l'Agriculture,
de l'Environnement et des Ressources
Hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADEIRE AU 10 FEVRIER 2003

(en dinar)	
<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	37 537 906
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	14 061 963
Avoirs en devises	3 180 269 024
Comptes de coopération économique	306 218 861
Compte courant postal	4 739 196
Interventions sur le marché monétaire	552 500 000
Créances achetées ferme	484 342 000
Valeurs en cours de recouvrement	21 628 664
Effets à l'encaissement	20 936 264
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	3 553 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	547 318 512
Portefeuille-titres	24 827 326
Immobilisations	12 188 324
Débiteurs divers	43 738 387
Comptes d'ordre et à régulariser	30 061 497
	5 315 695 319
<u>P A S S I F</u>	
Billets et monnaies en circulation	2 809 879 880
Comptes courants des banques et des établis. financiers	127 277 944
Comptes du Gouvernement	619 354 220
Allocations de droits de tirage spéciaux	61 046 879
Autres engagements à vue et à terme	1 022 300 895
Déposants d'effets à l'encaissement	22 856 899
Comptes de coopération économique	337 170 084
Provisions pour risques	4 000 000
Réserves	75 946 755
Report à nouveau	2 566 844
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	5 721 280
Comptes d'ordre et à régulariser	221 573 639
	5 315 695 319

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 20 FEVRIER 2003**

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	37 537 906
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	13 850 735
Avoirs en devises	3 548 501 208
Comptes de coopération économique	306 761 159
Compte courant postal	4 745 403
Interventions sur le marché monétaire	416 500 000
Créances achetées ferme	484 342 000
Valeurs en cours de recouvrement	6 742 689
Effets à l'encaissement	15 583 341
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	3 553 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	547 318 512
Portefeuille-titres	24 827 326
Immobilisations	12 222 105
Débiteurs divers	43 625 860
Comptes d'ordre et à régulariser	27 660 029
	5 525 545 668
<u>P A S S I F</u>	
Billets et monnaies en circulation	2 699 917 000
Comptes courants des banques et des établis. financiers	130 931 234
Comptes du Gouvernement	969 023 349
Allocations de droits de tirage spéciaux	61 046 879
Autres engagements à vue et à terme	991 933 921
Déposants d'effets à l'encaissement	17 591 975
Comptes de coopération économique	337 170 084
Provisions pour risques	4 000 000
Réserves	75 946 857
Report à nouveau	2 566 844
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	5 870 529
Comptes d'ordre et à régulariser	223 546 996
	5 525 545 668

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 28 FEVRIER 2003**

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	37 537 906
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	13 971 385
Avoirs en devises	3 560 949 066
Comptes de coopération économique	308 444 802
Compte courant postal	4 745 403
Interventions sur le marché monétaire	447 500 000
Créances achetées ferme	484 342 000
Valeurs en cours de recouvrement	16 588 081
Effets à l'encaissement	8 160 662
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	3 553 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	547 333 311
Portefeuille-titres	25 004 280
Immobilisations	12 222 640
Débiteurs divers	35 612 373
Comptes d'ordre et à régulariser	30 663 389
	5 568 402 693
<u>P A S S I F</u>	
Billets et monnaies en circulation	2 731 483 365
Comptes courants des banques et des établis. financiers	174 751 539
Comptes du Gouvernement	954 558 262
Allocations de droits de tirage spéciaux	61 578 639
Autres engagements à vue et à terme	976 129 210
Déposants d'effets à l'encaissement	10 238 311
Comptes de coopération économique	338 996 413
Provisions pour risques	4 000 000
Réserves	75 963 404
Report à nouveau	2 566 844
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	5 834 311
Comptes d'ordre et à régulariser	226 302 395
	5 568 402 693

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 30 avril 2003"